



CLASIFICADOR DE TIPOLOGÍAS PARA REGISTRO DE CASOS EN DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (DNA)



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE JUSTICIA
Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

CLASIFICADOR PARA LA ATENCIÓN DE LAS DEFENSORÍAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

CONCORDANCIA CON EL CÓDIGO NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE (CNNA), DECRETO SUPREMO N° 2377, CÓDIGO DE LAS FAMILIAS Y PROCEDIMIENTO FAMILIAR, CÓDIGO PENAL Y CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO		
DEFENSA Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑA NIÑO Y ADOLESCENTE (NNA)	TIPOLOGÍA	RESPALDO LEGAL: Art. 185. CNNA (DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA). La Defensoría de la Niñez y Adolescencia es la instancia dependiente de los gobiernos municipales que presta servicios públicos de defensa pico-socio-jurídica gratuita, para garantizar a la niña, niño o adolescente la vigencia de sus derechos. Obligación de la Defensoría: Art. 188. CNNA (ATRIBUCIONES). Son atribuciones de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia las siguientes: a. Interponer demandas, solicitudes, denuncias y recursos ante las autoridades competentes por conductas y hechos de violencia, infracciones o delitos cometidos en contra de la niña, niño o adolescente, para lo cual no se exigirá mandato expreso; b. Remitir a conocimiento de la autoridad judicial los casos que no son de su competencia o han dejado de serlo.
1 DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA	Asistencia familiar	RESPALDO LEGAL: Art. 109. CÓDIGO DE LAS FAMILIAS Y PROCEDIMIENTO FAMILIAR (CONTENIDO Y EXTENSIÓN DE LA ASISTENCIA FAMILIAR) I. La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes. II. La asistencia familiar se otorga hasta cumplida la mayoría de edad, y podrá extenderse hasta que la o el beneficiario cumpla los veinticinco (25) años, a fin de procurar su formación técnica o profesional o el aprendizaje de un arte u oficio, siempre y cuando la dedicación a su formación evidencie resultados efectivos. III. Asimismo, garantizará la recreación cuando se trate de niñas, niños y adolescentes, de personas en situación de discapacidad y de personas adultas mayores. Art. 41. CNNA (DEBERES DE LA MADRE Y DEL PADRE). La madre y el padre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales para brindar afecto, alimentación, sustento, guarda, protección, salud, educación, respeto y a participar y apoyar en la implementación de las políticas del Estado, para garantizar el ejercicio de los derechos de sus hijas e hijos conforme a lo dispuesto por este Código y la normativa en materia de familia. [Concordancia: Convención sobre los Derechos del Niño: Art. 18 numeral 1 y Art. 27 numeral 2]. Art. 188. CNNA (ATRIBUCIONES). Son atribuciones de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia las siguientes: m. Promover acuerdos de asistencia familiar para su homologación, de oficio por autoridad competente.
	Conflicto de guarda	RESPALDO LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN: Art. 57. CNNA (GUARDA): I. La guarda es una institución jurídica que tiene por objeto el cuidado, protección, atención y asistencia integral a la niña, niño o adolescente con carácter provisional. Es otorgada mediante Resolución Judicial a la madre o al padre, en casos de divorcio o separación de las uniones conyugales libres, o a terceras personas, sin afectar la autoridad materna o paterna. II. La guarda confiere a la guardadora o guardador el deber de precautelar los intereses de la niña, niño o adolescente frente a terceras personas, inclusive a la madre, al padre o ambos, así como también a tramitar la asistencia familiar. [Concordancia: CPE. Art. 59. Parágrafos I y II y CDN. Art. 20. Números 1 y 2]. Art. 61. CNNA (PROHIBICIÓN). Los responsables de la guarda bajo ninguna circunstancia pueden transferir a terceros a la niña, niño o adolescente cuya guarda le fue conferida.

1 DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA	Conflicto de guarda	Art. 58. CNNA (CLASES DE GUARDA). Se establecen las siguientes clases de guarda: a. Por desvinculación familiar, de acuerdo a lo previsto por la normativa en Materia de Familia; y b. La guarda otorgada por la Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia a la persona que no tiene tuición legal sobre la niña, niño o adolescente, sujeta a lo dispuesto en este Código. Art. 59. CNNA (REQUISITOS PARA EJERCER LA GUARDA). I. Para ejercer la guarda se deben cumplir los siguientes requisitos: a. Ser mayor de edad; b. Gozar de buena salud física y mental, acreditada mediante certificado médico y evaluación psicológica emitido por la Instancia Técnica Departamental de Política Social; c. Informe social expedido por la Instancia Técnica Departamental de Política Social; d. Solicitud que justifique la medida; y e. No tener sentencia ejecutoriada por delitos dolosos cometidos contra la vida y la integridad. II. La niña, niño o adolescente, de acuerdo con su etapa de desarrollo, deberá ser oída u oído previamente y su opinión será fundamental para la decisión de la Jueza o Juez. Art. 60. CNNA (VIGENCIA, SEGUIMIENTO Y HABILITACIÓN). I. La guarda estará vigente en tanto se defina la suspensión o extinción de la autoridad y las medidas impuestas a la madre, al padre o ambos. Cuando la niña, niño o adolescente no tenga ni madre ni padre identificados, o exista conflicto de filiación, la guarda será otorgada a terceras personas. II. La Jueza o Juez en resolución ordenará a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia realizar el seguimiento de la guarda y establecer el lugar del ejercicio de la misma, dentro del territorio nacional. III. La guardadora o el guardador podrá ser habilitada o habilitado por la Instancia Técnica Departamental de Política Social para el trámite de adopción. Art. 62. CNNA (REVOCACIÓN). La guarda podrá ser revocada mediante Resolución Judicial, de oficio o a petición de parte, considerando los informes ordenados y después de haber oído a la niña, niño o adolescente. Art. 63. CNNA (TRÁMITE Y EJERCICIO). La guarda será tramitada por los familiares, terceras personas o por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ante la Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, en cuya jurisdicción se encuentra la niña, niño o adolescente, y será ejercida en el lugar de residencia de la guardadora o guardador designado, dentro del territorio boliviano. En caso de cambio de residencia, la guardadora o guardador deberá comunicar a la Jueza o Juez previo al cambio de domicilio. Art. 188. CNNA (ATRIBUCIONES). k) Intervenir cuando se encuentren en conflicto los derechos de la niña, niño o adolescente con su padre, madre, guardadora o guardador, tutora o tutor. [Concordancia: Art. 212. CÓDIGO DE FAMILIAS Y PROCEDIMIENTO FAMILIAR (SEPARACIÓN PERSONAL Y SITUACIÓN DE LAS HIJAS O HIJOS)]. III. Las y los hijos menores quedarán en poder de la madre o del padre que ofrezca mayores garantías para el cuidado, interés moral y material de éstos, debiendo el otro cónyuge contribuir a la manutención de los mismos en la forma que la autoridad judicial determine. La guarda de las y los hijos puede ser confiada a otras personas conforme las previsiones del Código Niña, Niño y Adolescente.
	Abandono de niña, niño o adolescente	RESPALDO LEGAL: Art. 212. CÓDIGO DE LAS FAMILIAS Y DEL PROCEDIMIENTO FAMILIAR (SEPARACIÓN PERSONAL Y SITUACIÓN DE LAS HIJAS O HIJOS). II. La autoridad judicial determinará la situación circunstancial de las y los hijos, teniendo en cuenta el mejor cuidado e interés moral y material de éstos. Las convenciones que celebren o las proposiciones que hagan los padres pueden aceptarse siempre que se observe el interés superior de las y los hijos. III. Las y los hijos menores quedarán en poder de la madre o del padre que ofrezca mayores garantías para el cuidado, interés moral y material de éstos, debiendo el otro cónyuge contribuir a la manutención de los mismos en la forma que la autoridad judicial determine. La guarda de las y los hijos puede ser confiada a otras personas conforme a las previsiones del Código Niña, Niño y Adolescente. IV. La autoridad judicial puede dictar en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, las resoluciones modificatorias que requiera el interés de las y los hijos. Art. 41. CÓDIGO DE LAS FAMILIAS Y DEL PROCEDIMIENTO FAMILIAR (DERECHOS Y DEBERES DE LA MADRE Y DEL PADRE). II. La autoridad de la madre y del padre comprende los siguientes deberes: a) Registrar la filiación de sus hijas e hijos. b) Brindarles ambientes afectivos, de respeto y libres de violencia. c) Cuidar y garantizar el desarrollo integral de sus hijas e hijos. d) Administrar el patrimonio de las y los hijos, y representarlos en los actos de la vida civil.

1	DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA	Abandono de niña, niño o adolescente e) Participar y apoyar en la implementación de las políticas del Estado, para garantizar el ejercicio de los derechos de sus hijas e hijos. f) En la formación de hijos e hijas, contribuir al respeto de los derechos humanos. g) Orientar y establecer límites adecuados en el comportamiento de hijas e hijos. h) Facilitar una educación adecuada para garantizar el desarrollo integral de la o el hijo que se encuentre en situación de discapacidad o tenga talentos extraordinarios. i) Facilitar las condiciones para que las hijas e hijos desarrollen una profesión u oficio socialmente útil, según su vocación y aptitudes, conforme a las disposiciones de la ley. III. La madre, el padre o ambos, que pierde su autoridad o es suspendido en su ejercicio por resolución judicial, permanece sujeto a la obligación de prestar asistencia familiar. Art. 41. CNNA (DEBERES DE LA MADRE Y DEL PADRE). La madre y el padre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales para brindar afecto, alimentación, sustento, guarda, protección, salud, educación, respeto y a participar y apoyar en la implementación de las políticas del Estado, para garantizar el ejercicio de los derechos de sus hijas e hijos conforme a lo dispuesto por este Código y la normativa en materia de familia. [Concordancia: CDN Art. 18 numeral 1, Art. 27 numeral 2]. Art. 142. CNNA (DERECHO AL RESPETO Y A LA DIGNIDAD). I. La niña, niño y adolescente tiene derecho a ser respetado en su dignidad física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. II. Si la o el adolescente estuviere sujeto a medidas socio-educativas privativas de libertad, tiene derecho a ser tratada o tratado con el respeto que merece su dignidad. Gozan de todos los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política del Estado, sin perjuicio de los establecidos a su favor en este Código, salvo los restringidos por las sanciones legalmente impuestas. [Concordancia: CDN Art. 13, parágrafo I, CPE. Arts. 16, 19]. Art. 145. CNNA. III. El Estado en todos sus niveles, las familias y la sociedad, deben proteger a todas las niñas, niños y adolescentes contra cualquier forma de explotación, maltrato, abuso o negligencia que afecten su integridad personal. [Concordancia: CPE Arts. 13 y 16, CDN Art. 19].	<
		Extravío RESPALDO LEGAL: Art. 162. CNNA (MEDIOS DE PROTECCIÓN). I. Para el logro de sus objetivos, el Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente-SIPPROINA, cuenta con los siguientes medios: a) Políticas públicas; b) Plan Plurinacional de la Niña, Niño y Adolescente; c) Planes Departamentales y Municipales de la Niña, Niño y Adolescente; d) Programa Plurinacional de la Niña, Niño y Adolescente, Programa Departamental y Municipal de la Niña, Niño y Adolescente, y otros de protección, prevención y atención; e) Medidas de protección; f) Instancias administrativas a nivel central, departamental, municipal, e indígena originario campesino; g) Instancia judicial de protección; h) Procedimientos judiciales; i) Acciones de defensa previstas en la Constitución Política del Estado; y j. Sanciones. Conc. (CDN Art. 39). Art. 41. CNNA (DEBERES DE LA MADRE Y DEL PADRE). La madre y el padre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales para brindar afecto, alimentación, sustento, guarda, protección, salud, educación, respeto y a participar y apoyar en la implementación de las políticas del Estado, para garantizar el ejercicio de los derechos de sus hijas e hijos conforme a lo dispuesto por este Código y la normativa en materia de familia. [Concordancia: CDN Art. 18 Numeral 1 y Art. 27 Numeral 2].	>
	Imposibilidad de deberes por causa ajena	RESPALDO LEGAL: Art. 41. CNNA (DEBERES DE LA MADRE Y DEL PADRE). La madre y el padre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales para brindar afecto, alimentación, sustento, guarda, protección, salud, educación, respeto y a participar y apoyar en la implementación de las políticas del Estado, para garantizar el ejercicio de los derechos de sus hijas e hijos conforme a lo dispuesto por este Código y la normativa en materia de familia. Art. 44. CNNA (CAUSALES PARA LA SUSPENSIÓN TOTAL). I. La suspensión total procede en los siguientes casos: a. Interdicción temporal, declarada judicialmente; b. Enfermedad o accidente, u otras causas no voluntarias que impidan el ejercicio de la autoridad materna o paterna; c. problemas	>

1	DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA	Imposibilidad de deberes por causa ajena con el consumo de alcohol o drogas que pongan en peligro la integridad física o psíquica de sus hijas o hijos; d. Ser condenados como autores, cómplices o instigadores en delitos contra sus hijas o hijos, excepto en los delitos que sean causales para la extinción de la autoridad; e. Acción u omisión que exponga a sus hijas o hijos a situaciones atentatorias contra su seguridad, dignidad o integridad; y f. Ser condenados como autores intelectuales de delitos cometidos por sus hijas o hijos, excepto de los delitos que sean causales para la extinción de la autoridad. Art. 188. (ATRIBUCIONES). c) Remitir a conocimiento de la autoridad judicial los casos que no son de su competencia o han dejado de serlo. e) Interponer de oficio acciones de defensa y otras acciones legales y administrativas necesarias para la restitución de derechos de la niña, niño o adolescente.	<
		Orfandad absoluta RESPALDO LEGAL: Art. 47. CNNA (CAUSALES PARA LA EXTINCIÓN DE LA AUTORIDAD MATERNA O PATERNA). La extinción de la autoridad se aplica por las siguientes causales: a. Muerte del último progenitor. Art. 53. CNNA (ACOGIMIENTO CIRCUNSTANCIAL). El acogimiento circunstancial es una medida excepcional y provisional, efectuada en situaciones de extrema urgencia o necesidad en favor de una niña, niño y adolescente, cuando no exista otro medio para la protección inmediata de sus derechos y garantías vulnerados o amenazados. Art. 55. CNNA (DERIVACIÓN A ENTIDAD DE ACOGIMIENTO). I. La derivación de la niña, niño o adolescente a una entidad pública o privada de acogimiento constituye una medida de protección excepcional, transitoria, dispuesta únicamente por la Jueza o Juez, mediante resolución fundamentada, cuando no se pueda aplicar ninguna de las otras medidas de protección previstas en la presente Sección. Art. 66. CNNA (TUTELA). La tutela es un instituto jurídico que por mandato legal es otorgada por la Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia a una persona mayor de edad. Tiene la finalidad de garantizar a niñas, niños o adolescentes sus derechos, prestarles atención integral, representarlos en los actos civiles y administrar sus bienes. Art. 67. CNNA (PROCEDENCIA). La tutela procede por: a. Fallecimiento de la madre y el padre; b. Extinción o suspensión total de la autoridad de la madre y padre. Art. 188. CNNA (ATRIBUCIONES). c. Remitir a conocimiento de la autoridad judicial los casos que no son de su competencia o han dejado de serlo; e. Interponer de oficio acciones de defensa y otras acciones legales y administrativas necesarias para la restitución de derechos de la niña, niño o adolescente. Art. 36. LEY N° 348 (PROTECCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS). Si a consecuencia de un delito de feminicidio cometido por el cónyuge o conviviente quedaran hijas e hijos menores de edad huérfanos, éstos serán puestos de inmediato bajo custodia de los abuelos u otro familiar cercano por línea materna, con el acompañamiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en tanto se establezca la guarda legal, debiendo acceder toda la familia al sistema de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público y al sistema de atención que esta Ley prevé.	>
2	DERECHO A LA IDENTIDAD	Ausencia de reconocimiento de filiación RESPALDO LEGAL : Art. 109. CNNA (IDENTIDAD). I. La niña, niño o adolescente tiene derecho a nombre propio e individual, llevar dos apellidos, paterno y materno, o un solo apellido sea de la madre o del padre y otro convencional para completar los dos apellidos; o, en su defecto, tener dos apellidos convencionales. Art. 110. CNNA (FILIACIÓN). I. La filiación constituye un vínculo jurídico entre la madre, padre o ambos, con la hija o hijo, que implica responsabilidades y derechos recíprocos. II. La madre y el padre tienen la obligación de registrar la filiación de su hija o hijo al momento del nacimiento y hasta treinta (30) días después. Podrá ser filiado por la simple indicación de cualquiera de ellos y, según el caso, podrá establecer un apellido convencional. III. La madre, padre o ambos, asumen igual responsabilidad en la atención afectiva y material de la hija o hijo, aun llevando la niña, niño o adolescente el apellido convencional y materno sin el testimonio del progenitor. IV. La legislación en materia familiar establecerá mecanismos de responsabilidad materna y paterna. V. El registro de la niña, niño o adolescente que por circunstancia excepcional se realice posterior a los treinta (30) días de nacida o nacido, se efectuará conservando la gratuidad en el trámite.	>
			>

2 DERECHO A LA IDENTIDAD	Ausencia de reconocimiento de filiación	Art. 111. CNNA (FILIACIÓN JUDICIAL). I. Cuando no exista o se desconozca la identidad de la madre y del padre de la niña, niño o adolescente, y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia haya agotado todos los medios para identificarlos, esta entidad demandará la filiación ante la autoridad judicial, para que determine los nombres y apellidos convencionales. Art. 112. CNNA (PROHIBICIONES). Se prohíbe la filiación de la niña, niño o adolescente nacida o nacido como producto de delitos de violación o estupro con el autor de tales delitos, pudiendo agregar un apellido convencional.
	Filiación judicial	RESPALDO LEGAL: Art. 109. CNNA (IDENTIDAD). I. La niña, niño o adolescente tiene derecho a nombre propio e individual, llevar dos apellidos, paterno y materno, o un solo apellido sea de la madre o del padre y otro convencional para completar los dos apellidos; o, en su defecto, tener dos apellidos convencionales. Art. 111. CNNA (FILIACIÓN JUDICIAL). I. Cuando no exista o se desconozca la identidad de la madre y del padre de la niña, niño o adolescente, y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia haya agotado todos los medios para identificarlos, esta entidad demandará la filiación ante la autoridad judicial, para que determine los nombres y apellidos convencionales. Art. 112. CNNA (PROHIBICIONES). Se prohíbe la filiación de la niña, niño o adolescente nacida o nacido como producto de delitos de violación o estupro, con el autor de tales delitos, pudiendo agregar un apellido convencional. [Concordancia: CDN. Art. 7, 1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos].
3 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA	Violencia física	RESPALDO LEGAL: Art. 145. CNNA (DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL). I. La niña, niño y adolescente tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual. II. Las niñas, niños y adolescentes no pueden ser sometidos a torturas, ni otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. III. El Estado en todos sus niveles, las familias y la sociedad, deben proteger a todas las niñas, niños y adolescentes contra cualquier forma de explotación, maltrato, abuso o negligencia que afecten su integridad personal. Art. 42. CNNA (DERECHO AL RESPETO Y A LA DIGNIDAD). I. La niña, niño y adolescente tienen derecho a ser respetado en su dignidad física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. Art. 147. CNNA (VIOLENCIA). I. Constituye violencia la acción u omisión, por cualquier medio, que ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, mental, afectiva, sexual, desarrollo deficiente e incluso la muerte de la niña, niño o adolescente. II. La violencia será sancionada por la Jueza o el Juez Penal cuando esté tipificada como delito por la Ley Penal. III. Las formas de violencia que no estén tipificadas como delito en la Ley Penal constituyen infracciones y serán sancionadas por la Jueza o Juez Público de la Niñez y Adolescencia, conforme lo establecido en el presente Código, tomando en cuenta la gravedad del hecho y la sana crítica del juzgador. Art. 157. CNNA (DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA). IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente implica también la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia. [Concordancia: CDN Arts. 19, 24, numeral 3, Art. 37, inciso a, Art. 39].
	Violencia psicológica	RESPALDO LEGAL: Art. 145. CNNA (DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL). I. La niña, niño y adolescente tienen derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual. II. Las niñas, niños y adolescentes no pueden ser sometidos a torturas, ni otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

3 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA	Violencia psicológica	Art. 142. CNNA (DERECHO AL RESPETO Y A LA DIGNIDAD). I. La niña, niño y adolescente tienen derecho a ser respetados en su dignidad física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. Art. 146. CNNA (DERECHO AL BUEN TRATO). II. El ejercicio de la autoridad de la madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, familiares, educadoras y educadores, deben emplear métodos no violentos en la crianza, formación, educación y corrección. Se prohíbe cualquier tipo de castigo físico, violento o humillante. [Concordancia: CDN Art. 19. numerales. 1 y 2 - Art. 28 numeral 2, Art. 39]. Art. 147 CNNA (VIOLENCIA). I. Constituye violencia la acción u omisión, por cualquier medio, que ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, mental, afectiva, sexual, desarrollo deficiente e incluso la muerte de la niña, niño o adolescente. II. La violencia será sancionada por la Jueza o el Juez Penal cuando esté tipificada como delito por la Ley Penal. III. Las formas de violencia que no estén tipificadas como delito en la Ley Penal constituyen infracciones y serán sancionadas por la Jueza o Juez Público de la Niñez y Adolescencia, conforme lo establecido en el presente Código, tomando en cuenta la gravedad del hecho y la sana crítica del juzgador. Art. 151. CNNA (TIPOS DE VIOLENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO). c. Violencia Verbal. Referida a insultos, gritos, palabras despreciativas, despectivas, descalificantes y/o denigrantes, expresadas de forma oral y repetida entre los miembros de la comunidad educativa; d. Discriminación en el Sistema Educativo. Conducta que consiste en toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, social y/o de salud, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o en situación de discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras, dentro del sistema educativo; e. Violencia en Razón de Género. Todo acto de violencia basado en la pertenencia a identidad de género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para cualquier miembro de la comunidad educativa.
	Violencia en el sistema educativo	RESPALDO LEGAL: Art. 150. CNNA (PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO). La protección a la vida y a la integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad educativa implica la prevención, atención y sanción de la violencia ejercida en el Sistema Educativo del Estado Plurinacional de Bolivia, con la finalidad de consolidar la convivencia pacífica y armónica, la cultura de paz, tolerancia y justicia, en el marco del Vivir Bien, el buen trato, la solidaridad, el respeto, la interculturalidad, la interculturalidad y la no discriminación entre sus miembros. Art. 151. CNNA (TIPOS DE VIOLENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO). I. A efectos del presente Código, se consideran formas de violencia en el Sistema Educativo: a. Violencia Entre Pares. Cualquier tipo de maltrato bajo el ejercicio de poder entre dos (2) estudiantes, o un grupo de estudiantes contra una o un estudiante o participante, que sea hostigado, castigado o acosado. b. Violencia Entre no Pares. Cualquier tipo de violencia con ejercicio y/o abuso de poder de madres, padres, maestras, maestros, personal administrativo, de servicio y profesionales, que prestan servicio dentro de una unidad educativa y/o centro contra las o los estudiantes y/o participantes. c. Violencia Verbal. Referida a insultos, gritos, palabras despreciativas, despectivas, descalificantes y/o denigrantes, expresadas de forma oral y repetida entre los miembros de la comunidad educativa. d. Discriminación en el Sistema Educativo. Conducta que consiste en toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, social y/o de salud, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o en situación de discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras, dentro del sistema educativo. e. Violencia en Razón de Género. Todo acto de violencia basado en la pertenencia a identidad de género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para cualquier miembro de la comunidad educativa.

3	DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA	<	Violencia en el sistema educativo f. Violencia en Razón de la Situación Económica. Todo acto orientado a la discriminación de cualquiera de las y los miembros de la comunidad educativa, basada en su situación económica, que afecte las relaciones de convivencia armónica y pacífica. g. Violencia Cibernética en el Sistema Educativo. Se presenta cuando una o un miembro de la comunidad educativa es hostigada u hostigado, amenazada o amenazado, acosada o acosado, difamada o difamado, humillada o humillado, de forma dolosa por otra u otras personas, causando angustia emocional y preocupación, a través de correos electrónicos, videojuegos conectados al Internet, redes sociales, blogs, mensajería instantánea y mensajes de texto a través de Internet, teléfono móvil o cualquier otra tecnología de información y comunicación.
			RESPALDO LEGAL: Art. 147. CNNA (VIOLENCIA). III. Las formas de violencia que no estén tipificadas como delito en la Ley Penal, constituyen infracciones y serán sancionadas por la Jueza o Juez Público de la Niñez y Adolescencia, conforme lo establecido en el presente Código, tomando en cuenta la gravedad del hecho y la sana crítica del juzgador. Art. 153. CNNA (INFRACCIONES POR VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES). I. La Jueza o el Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, conocerá y sancionará las siguientes infracciones por violencia: a. Sometimiento a castigos físicos u otras formas que degraden o afecten la dignidad de la niña, niño o adolescente, así sea a título de medidas disciplinarias o educativas, excepto las lesiones tipificadas en la normativa penal. II. Estas acciones no necesitan ser permanentes para ser consideradas infracciones. Art. 176. CNNA (SANCIONES). I. La Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, en caso de las infracciones previstas en el presente Código, de acuerdo a procedimiento común, podrá imponer las siguientes sanciones: a. Prestación de servicios a la comunidad. b. Multa, para personas naturales, de uno (1) a cien (100) salarios mínimos, y para personas jurídicas de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos. c. Arresto de ocho (8) a veinticuatro (24) horas; y d. Suspensión temporal del cargo, función, profesión u oficio. III. Las sanciones serán impuestas de acuerdo a la gravedad y duración de la infracción, daño causado, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal y administrativa que pudiera derivarse del caso.
		Sometimiento a castigo físico	
		>	RESPALDO LEGAL: Art. 147. CNNA (VIOLENCIA). III. Las formas de violencia que no estén tipificadas como delito en la Ley Penal, constituyen infracciones y serán sancionadas por la Jueza o Juez Público de la Niñez y Adolescencia, conforme lo establecido en el presente Código, tomando en cuenta la gravedad del hecho y la sana crítica del juzgador. Art. 153. CNNA (INFRACCIONES POR VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES). I. La Jueza o el Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, conocerá y sancionará las siguientes infracciones por violencia: b. Abandono emocional o psico-afectivo en el relacionamiento cotidiano con su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor; II. Estas acciones no necesitan ser permanentes para ser consideradas infracciones. Art. 176. CNNA (SANCIONES). I. La Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, en caso de las infracciones previstas en el presente Código, de acuerdo a procedimiento común, podrá imponer las siguientes sanciones: a. Prestación de servicios a la comunidad.

3	DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA	<	Abandono emocional o psico-afectivo b. Multa, para personas naturales, de uno (1) a cien (100) salarios mínimos, y para personas jurídicas de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos. c. Arresto de ocho (8) a veinticuatro (24) horas; y d. Suspensión temporal del cargo, función, profesión u oficio. III. Las sanciones serán impuestas de acuerdo a la gravedad y duración de la infracción, daño causado, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal y administrativa que pudiera derivarse del caso.
			RESPALDO LEGAL: Art. 147. CNNA (VIOLENCIA). III. Las formas de violencia que no estén tipificadas como delito en la Ley Penal constituyen infracciones y serán sancionadas por la Jueza o Juez Público de la Niñez y Adolescencia, conforme lo establecido en el presente Código, tomando en cuenta la gravedad del hecho y la sana crítica del juzgador. Art. 153. CNNA (INFRACCIONES POR VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES). I. La Jueza o el Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, conocerá y sancionará las siguientes infracciones por violencia: c. Falta de provisión adecuada y oportuna de alimentos, vestido, vivienda, educación o cuidado de su salud, teniendo las posibilidades para hacerlo; II. Estas acciones no necesitan ser permanentes para ser consideradas infracciones. Art. 176. CNNA (SANCIONES). I. La Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, en caso de las infracciones previstas en el presente Código, de acuerdo a procedimiento común, podrá imponer las siguientes sanciones: a. Prestación de servicios a la comunidad; b. Multa, para personas naturales, de uno (1) a cien (100) salarios mínimos, y para personas jurídicas de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos; c. Arresto de ocho (8) a veinticuatro (24) horas; y d. Suspensión temporal del cargo, función, profesión u oficio. III. Las sanciones serán impuestas de acuerdo a la gravedad y duración de la infracción, daño causado, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal y administrativa que pudiera derivarse del caso.
		Falta de provisión adecuada y oportuna	
		>	RESPALDO LEGAL: Art. 147. CNNA (VIOLENCIA). III. Las formas de violencia que no estén tipificadas como delito en la Ley Penal constituyen infracciones y serán sancionadas por la Jueza o Juez Público de la Niñez y Adolescencia, conforme lo establecido en el presente Código, tomando en cuenta la gravedad del hecho y la sana crítica del juzgador. Art. 153. CNNA (INFRACCIONES POR VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES). I. La Jueza o el Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, conocerá y sancionará las siguientes infracciones por violencia: d. Utilización de la niña, niño o adolescente como objeto de presión, chantaje, hostigamiento en conflictos familiares. II. Estas acciones no necesitan ser permanentes para ser consideradas infracciones. Art. 176. CNNA (SANCIONES). I. La Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, en caso de las infracciones previstas en el presente Código, de acuerdo a procedimiento común, podrá imponer las siguientes sanciones: a. Prestación de servicios a la comunidad. b. Multa, para personas naturales, de uno (1) a cien (100) salarios mínimos, y para personas jurídicas de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos.

3 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA	Utilización de NNA en conflictos familiares	c. Arresto de ocho (8) a veinticuatro (24) horas; y d. Suspensión temporal del cargo, función, profesión u oficio. III. Las sanciones serán impuestas de acuerdo a la gravedad y duración de la infracción, daño causado, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal y administrativa que pudiera derivarse del caso.
	Utilización de NNA en medidas de hecho	RESPALDO LEGAL: Art. 147. CNNA (VIOLENCIA). III. Las formas de violencia que no estén tipificadas como delito en la Ley Penal constituyen infracciones y serán sancionadas por la Jueza o Juez Público de la Niñez y Adolescencia, conforme lo establecido en el presente Código, tomando en cuenta la gravedad del hecho y la sana crítica del juzgador. Art. 153. CNNA (INFRACCIONES POR VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES). I. La Jueza o el Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, conocerá y sancionará las siguientes infracciones por violencia: d. Utilización de la niña, niño o adolescente como objeto de presión, chantaje, hostigamiento en conflictos familiares. e. Utilización de la niña, niño o adolescente como objeto de presión o chantaje en conflictos sociales, así como la instigación a participar en cualquier tipo de medidas de hecho. II. Estas acciones no necesitan ser permanentes para ser consideradas infracciones. Art. 176. CNNA (SANCIONES). I. La Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, en caso de las infracciones previstas en el presente Código, de acuerdo a procedimiento común, podrá imponer las siguientes sanciones: a. Prestación de servicios a la comunidad; b. Multa, para personas naturales, de uno (1) a cien (100) salarios mínimos, y para personas jurídicas de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos. c. Arresto de ocho (8) a veinticuatro (24) horas; y d. Suspensión temporal del cargo, función, profesión u oficio. III. Las sanciones serán impuestas de acuerdo a la gravedad y duración de la infracción, daño causado, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal y administrativa que pudiera derivarse del caso.
	Inducción a la niña, niño o adolescente al consumo de sustancias dañinas a su salud	RESPALDO LEGAL: Art. 147. CNNA (VIOLENCIA). III. Las formas de violencia que no estén tipificadas como delito en la Ley Penal constituyen infracciones y serán sancionadas por la Jueza o Juez Público de la Niñez y Adolescencia, conforme lo establecido en el presente Código, tomando en cuenta la gravedad del hecho y la sana crítica del juzgador. Art. 153. CNNA (INFRACCIONES POR VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES). I. La Jueza o el Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, conocerá y sancionará las siguientes infracciones por violencia: d. Utilización de la niña, niño o adolescente como objeto de presión, chantaje, hostigamiento en conflictos familiares. g. Inducción a la niña, niño o adolescente al consumo de sustancias dañinas a su salud. II. Estas acciones no necesitan ser permanentes para ser consideradas infracciones. Art. 176. CNNA (SANCIONES). I. La Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, en caso de las infracciones previstas en el presente Código, de acuerdo a procedimiento común, podrá imponer las siguientes sanciones: a. Prestación de servicios a la comunidad.

3 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA	Inducción a la niña, niño o adolescente al consumo de sustancias dañinas a su salud	b. Multa, para personas naturales, de uno (1) a cien (100) salarios mínimos, y para personas jurídicas de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos. c. Arresto de ocho (8) a veinticuatro (24) horas; y d. Suspensión temporal del cargo, función, profesión u oficio. III. Las sanciones serán impuestas de acuerdo a la gravedad y duración de la infracción, daño causado, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal y administrativa que pudiera derivarse del caso.
	Traslado y retención arbitraria de la niña, niño o adolescente	Art. 147. CNNA (VIOLENCIA). III. Las formas de violencia que no estén tipificadas como delito en la Ley Penal constituyen infracciones y serán sancionadas por la Jueza o Juez Público de la Niñez y Adolescencia, conforme lo establecido en el presente Código, tomando en cuenta la gravedad del hecho y la sana crítica del juzgador. Art. 153. CNNA (INFRACCIONES POR VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES). I. La Jueza o el Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, conocerá y sancionará las siguientes infracciones por violencia: d. Utilización de la niña, niño o adolescente, como objeto de presión, chantaje, hostigamiento en conflictos familiares. f. Traslado y retención arbitraria de la niña, niño o adolescente, por cualquier integrante de la familia de origen que le aleje de la autoridad que ejercía su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, o tutor extraordinario. II. Estas acciones no necesitan ser permanentes para ser consideradas infracciones. Art. 176. CNNA (SANCIONES). I. La Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, en caso de las infracciones previstas en el presente Código, de acuerdo a procedimiento común, podrá imponer las siguientes sanciones: a. Prestación de servicios a la comunidad. b. Multa, para personas naturales, de uno (1) a cien (100) salarios mínimos, y para personas jurídicas de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos. c. Arresto de ocho (8) a veinticuatro (24) horas; y d. Suspensión temporal del cargo, función, profesión u oficio. III. Las sanciones serán impuestas de acuerdo a la gravedad y duración de la infracción, daño causado, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal y administrativa que pudiera derivarse del caso.
	Exigencia de actividades en la familia que pongan en riesgo a la niña, niño o adolescente	RESPALDO LEGAL: Art. 147. CNNA (VIOLENCIA). III. Las formas de violencia que no estén tipificadas como delito en la Ley Penal constituyen infracciones y serán sancionadas por la Jueza o Juez Público de la Niñez y Adolescencia, conforme lo establecido en el presente Código, tomando en cuenta la gravedad del hecho y la sana crítica del juzgador. Art. 153. CNNA (INFRACCIONES POR VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES). I. La Jueza o el Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, conocerá y sancionará las siguientes infracciones por violencia: d. Utilización de la niña, niño o adolescente, como objeto de presión, chantaje, hostigamiento en conflictos familiares; h. Exigencia de actividades en la familia que pongan en riesgo la educación, vida, salud, integridad o imagen de la niña, niño o adolescente. II. Estas acciones no necesitan ser permanentes para ser consideradas infracciones.

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA	Exigencia de actividades en la familia que pongan en riesgo a la niña, niño o adolescente	Art. 176. C.N.N.A (SANCIONES). I. La Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, en caso de las infracciones previstas en el presente Código, de acuerdo a procedimiento común, podrá imponer las siguientes sanciones: a. Prestación de servicios a la comunidad; b. Multa, para personas naturales, de uno (1) a cien (100) salarios mínimos, y para personas jurídicas de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos; c. Arresto de ocho (8) a veinticuatro (24) horas; y d. Suspensión temporal del cargo, función, profesión u oficio. III. Las sanciones serán impuestas de acuerdo a la gravedad y duración de la infracción, daño causado, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal y administrativa que pudiera derivarse del caso.	Trabajos prohibidos, peligrosos, insalubres y atentatorios a la dignidad		
		RESPALDO LEGAL: Art. 135. CNNA (PROHIBICIONES). Se prohíbe: a. La explotación laboral de niñas, niños o adolescentes, así como la realización de cualquier actividad laboral o trabajo sin su consentimiento y justa retribución; b. La contratación de la o el adolescente mayor de catorce (14) años para efectuar cualquier tipo de actividad laboral o trabajo fuera del país. c. La intermediación de enganchadores, agencias retribuidas de colocación, agencias de empleo u otros servicios privados similares para el reclutamiento y el empleo de las niñas, niños y adolescentes. d. La retención ilegal, compensación, así como el pago en especie. e. La realización de actividad laboral o trabajo nocturno pasada las diez (10) de la noche. f. Los traslados de las o los trabajadores adolescentes sin autorización de la madre, padre, guardadoras o guardadores, tutoras o tutores. h. Otras que establezca la normativa vigente. Art. 136. CNNA (ACTIVIDADES LABORALES Y TRABAJOS PELIGROSOS, INSALUBRES O ATENTATORIOS A LA DIGNIDAD). I. Se prohíben las actividades laborales y trabajos que por su naturaleza y condición sean peligrosos, insalubres o atentatorios a la dignidad de la niña, niño y adolescente, y aquellos que pongan en riesgo su permanencia en el sistema educativo. II. Según su naturaleza, se prohíbe: a. Zafra de caña de azúcar. b. Zafra de castaña. c. Minería (como minero, perforista, lamero o dinamitero). d. Pesca en ríos y lagos (siempre que no sea en el ámbito familiar o social comunitario). e. Ladrillería. f. Expendio de bebidas alcohólicas. g. Recolectión de desechos que afecten su salud. h. Limpieza de hospitales. i. Servicios de protección y seguridad. j. Trabajo del hogar bajo modalidad cama adentro. y k. Yesería. III. Según su condición, se prohíbe: a. Trabajo en actividades agrícolas (siempre que no sea en el ámbito familiar o social comunitario y no sean tareas acordes a su desarrollo). b. Cria de ganado mayor (siempre que no sea en el ámbito familiar o social comunitario y no sean tareas acordes a su desarrollo). c. Comercio fuera del horario establecido. d. Modelaje que implique erotización de la imagen. e. Atención de mingitorio fuera del horario establecido. f. Picapedrería artesanal. g. Trabajo en amplificación de sonido. h. Manipulación de maquinaria peligrosa. i. Albañilería (siempre que no sea en el ámbito familiar o social comunitario y no sean tareas acordes a su desarrollo); y j. Cuidador de autos fuera del horario establecido. IV. Otras prohibiciones que puedan especificarse mediante norma expresa.	Protección laboral para adolescentes trabajadores mayores de 14 años		
PROTECCIÓN LABORAL PARA ADOLESCENTES DE 14 AÑOS EN ACTIVIDAD LABORAL EXCEPCIONAL.	Trabajos prohibidos, peligrosos, insalubres y atentatorios a la dignidad			4	PROTECCIÓN LABORAL PARA ADOLESCENTES DE 14 AÑOS EN ACTIVIDAD LABORAL EXCEPCIONAL.
					Art. 131. CNNA (ASENTIMIENTO Y AUTORIZACIÓN). (Modificado a partir de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 025/2017 de 21 de julio de 2017). I. La niña, niño y adolescente de catorce (14) a dieciocho (18) años debe expresar y asentir libremente su voluntad de realizar cualquier actividad laboral o trabajo. II. La empleadora o empleador está obligada u obligado a contar con permiso escrito de la madre, el padre, la guardadora o el guardador, la tutora o el tutor, según corresponda, mediante formulario emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que deberá ser autorizado por: b. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para las y los trabajadores adolescentes por cuenta ajena mayores de catorce (14) años. III. Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia autorizarán la actividad laboral y el trabajo por cuenta propia de adolescentes de catorce (14) a dieciocho (18) años. IV. En todos los casos, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, antes de conceder la autorización, deberán gestionar una valoración médica integral de adolescentes de catorce (14) a dieciocho (18) años, que acredite su salud, capacidad física y mental para el desempeño de la actividad laboral o trabajo correspondiente. Art.132. CNNA (DISPOSICIONES PROTECTIVAS LABORALES PARA LAS Y LOS ADOLESCENTES TRABAJADORES POR CUENTA AJENA). I. El trabajo por cuenta ajena se desarrolla: a. Por encargo de un empleador; b. A cambio de una remuneración económica mensual, semanal, a destajo, o cualquier otra; y c. En relación de dependencia laboral. II. Para garantizar la justa remuneración de la o el adolescente mayor de catorce (14) años, ésta no podrá ser menor a la de un adulto que realice el mismo trabajo, no podrá ser inferior al salario mínimo nacional, ni reducido al margen de la Ley. El salario de la o el adolescente trabajador siempre debe ir en su beneficio y en procura de una mejor calidad de vida. III. La empleadora o el empleador debe garantizar las condiciones necesarias de seguridad para que la o el adolescente mayor de catorce (14) años desarrolle su trabajo. IV. La empleadora o el empleador no podrá limitar su derecho a la educación, debiendo otorgar dos (2) horas diarias destinadas a estudio, que deberán ser remuneradas. V. La empleadora o el empleador debe permitir a la o el adolescente trabajador su participación en organizaciones sindicales y éstas no les podrán restringir el acceso a cargos dirigenciales de su estructura. VI. La jornada de trabajo no podrá ser mayor a ocho (8) horas diarias diurnas y a cuarenta (40) horas diurnas semanales. El horario de trabajo no deberá exceder las diez (10) de la noche.

4	PROTECCIÓN LABORAL PARA ADOLESCENTES DE 14 AÑOS EN ACTIVIDAD LABORAL EXCEPCIONAL.	← Protección laboral para adolescentes trabajadores mayores de 14 años Art. 133. C.N.N.A. (DISPOSICIONES PROTECTIVAS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA). (Modificado a partir de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 025/2017 de 21 de julio de 2017). I. El trabajo por cuenta propia es aquel que, sin formar parte de la actividad familiar ni social comunitaria, se realiza sin que exista una relación de subordinación ni dependencia laboral. II. La madre, el padre o ambos, la guardadora o el guardador, la tutora o el tutor, deben garantizar a la niña, niño y adolescente trabajador o en actividad laboral por cuenta propia, el acceso y permanencia en el sistema educativo, un horario especial y las condiciones necesarias para el descanso, la cultura y el esparcimiento. IV. No podrá otorgarse ninguna autorización para la actividad laboral cuando las condiciones en que se ejecute sean peligrosas para la vida, salud, integridad o imagen de la o el adolescente mayor de catorce (14) años. Art. 134. CNNA (TRABAJO ASALARIADO DEL HOGAR). I. Consiste en las labores asalariadas, propias del hogar efectuadas por adolescentes mayores de catorce (14) años, consistente en trabajos de cocina, limpieza, lavandería, aseo, cuidado de niñas o niños o adolescentes y asistencia. II. La contratación de adolescentes asalariados del hogar deberá ser propia de labores específicas o para una de las actividades concretas señaladas en el Parágrafo precedente, prohibiéndose la contratación para trabajos múltiples o la imposición de labores para las que no hayan sido contratadas o contratados. III. En caso de la contratación de una persona adulta para trabajo asalariado del hogar que viva con uno o más de sus hijas o hijos en el domicilio de la o el empleador, queda prohibido el trabajo de estas o estos últimos. IV. Este tipo de trabajo se regulará conforme a las disposiciones pertinentes del presente Título y las leyes, siempre que se interpreten de acuerdo al interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Art. 137. CNNA (SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS Y LOS ADOLESCENTES TRABAJADORES). I. La o el adolescente trabajador tiene derecho a ser inscrito obligatoriamente en el Sistema de Seguridad Social y gozará de todos los beneficios, prestaciones económicas y servicios de salud que brinda este Sistema, en las mismas condiciones previstas para los mayores de dieciocho (18) años, de acuerdo con la legislación especial de la materia. A tal efecto, la empleadora o el empleador deberá inscribir a la o el adolescente trabajador en el Sistema de Seguridad Social inmediatamente después de su ingreso en el empleo. II. Las y los adolescentes que trabajan por cuenta propia podrán afiliarse voluntariamente al Sistema de Seguridad Social. El aporte que corresponde a la o el adolescente trabajador será fijado considerando su capacidad de pago, para lo cual se tomará en cuenta necesariamente su particular situación económica. III. Los Gobiernos Autónomos Departamentales y los Gobiernos Autónomos Municipales son responsables de promover el diseño de planes destinados a orientar a las y los adolescentes trabajadores para que efectúen las aportaciones correspondientes al Sistema de Seguridad Social. Art. 138. CNNA (REGISTRO DE ACTIVIDAD LABORAL O TRABAJO POR CUENTA PROPIA O AJENA). III. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social tendrá a su cargo el registro de la autorización de las y los adolescentes mayores de catorce (14) años que realicen trabajo por cuenta ajena. IV. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, los Gobiernos Autónomos Municipales y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia garantizarán la gratuidad de todo el proceso de registro. V. Los datos del registro serán remitidos mensualmente por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, al Ministerio de Justicia e incorporados al Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes - SINNA.
	Infracciones al derecho de protección en relación al trabajo	RESPALDO LEGAL: Art. 140. CNNA (INFRACCIONES). (Modificado a partir de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 025/2017 de 21 de julio de 2017). Son infracciones al derecho de protección en relación al trabajo, las siguientes: a. Contratar o lucrar con el trabajo de una niña o niño. b. Contratar o lucrar con el trabajo de una o un adolescente mayor de catorce (14) años sin la autorización de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, prevista en este Código. c. Contratar a la o el adolescente sin la debida inscripción en el registro de las y los adolescentes trabajadores. d. Omitir la inscripción de la o el adolescente trabajador en el Sistema de Seguridad Social. e. Contratar a la o el adolescente para alguno de los trabajos prohibidos en la normativa vigente. f. Obstaculizar la inspección y supervisión efectuada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. g. Incumplir con la naturaleza formativa y condiciones establecidas para las actividades en el marco familiar o comunitario de niñas, niños y adolescentes o con la naturaleza de las actividades comunitarias familiares; y h. Otras que vulneren el derecho de protección de niñas, niños y adolescentes en relación al trabajo. →

5	DERECHO A LA EDUCACIÓN	← Expulsión RESPALDO LEGAL: Art. 117. CNNA (DISCIPLINA ESCOLAR). Las normas de conducta y la convivencia pacífica y armónica deben estar administradas respetando los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes, considerando sus deberes, los cuales deben sujetarse a las siguientes previsiones: a. Todas las niñas, niños y adolescentes deben tener acceso e información oportuna al contenido de los reglamentos internos de convivencia pacífica y armónica correspondientes; b. Deberán establecerse en el reglamento de convivencia pacífica y armónica de las Unidades Educativas los hechos que son susceptibles de amonestación, sanción y las sanciones, así como el procedimiento para aplicarlas; c. Antes de la imposición de cualquier amonestación y/o sanción, debe garantizarse a todas las niñas, niños y adolescentes el ejercicio de los derechos a opinar y a la defensa, garantizando así también su derecho a la impugnación ante la autoridad superior e imparcial. Art. 118. CNNA (PROHIBICIÓN DE EXPULSIÓN). Se prohíbe a las autoridades del Sistema Educativo Plurinacional rechazar o expulsar a las estudiantes embarazadas, sea cualquiera su estado civil, así como a la y el estudiante a causa de su orientación sexual, en situación de discapacidad o con VIH/SIDA. Deberán promoverse políticas de inclusión, protección e infraestructura para su permanencia que permitan el bienestar integral de la o el estudiante hasta la culminación de sus estudios. [Concordancia: CPE Art. 77, parágrafo I y Art. 81 parágrafo.I. y CDN Art. 28 numeral. 1] Art. 115. CNNA (DERECHO A LA EDUCACIÓN). 1. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación gratuita, integral y de calidad, dirigida al pleno desarrollo de su personalidad, aptitudes, capacidades físicas y mentales.
		Restricción a la educación RESPALDO LEGAL: Art. 151. CNNA (TIPOS DE VIOLENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO). d. Discriminación en el Sistema Educativo. Conducta que consiste en toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, social y/o de salud, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o en situación de discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras, dentro del sistema educativo.
6	DERECHO A LA SALUD	RESPALDO LEGAL: Art. 18. CNNA (DERECHO A LA SALUD). Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a un bienestar completo, físico, mental y social. Asimismo, tienen derecho a servicios de salud gratuitos y de calidad para la prevención, tratamiento y rehabilitación de las afecciones a su salud. Art. 19. CNNA (ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD). El Estado, a través de los servicios públicos y privados de salud, asegurará a niñas, niños y adolescentes el acceso a la atención permanente sin discriminación, con acciones de promoción, prevención, curación, tratamiento, habilitación, rehabilitación y recuperación en los diferentes niveles de atención. Art. 20. CNNA (RESPONSABILIDAD). La madre y el padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, son los garantes inmediatos del derecho a la salud de sus hijas e hijos. En consecuencia, están obligados a cumplir las instrucciones y controles médicos que se prescriban. Art. 21. CNNA (ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA). I. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir atención médica de emergencia. Los centros y servicios de salud pública están obligados al cumplimiento de esta norma de forma inmediata en casos de emergencia. II. Los centros y servicios de salud privados deben prestar atención médica inmediata a las niñas, niños y adolescentes cuando la ausencia de atención médica o derivación de la o el afectado a otro centro o servicio de salud implique peligro inminente de su vida o daños graves a su salud. III. En los casos previstos en los párrafos anteriores, queda prohibido negar la atención de la niña, niño y adolescente alegando razones de ausencia de los padres o representantes, carencia de documentos de identidad o de recursos económicos. IV. El incumplimiento de este derecho constituye una infracción que será sancionada conforme a lo establecido en el presente Código. [Concordancia: CPE Art. 18. - CDN Arts. 6 y 24].
		Restricción a la salud →

7 DERECHO AL DEBIDO PROCESO	Adolescentes con responsabilidad penal	RESPALDO LEGAL: Art. 261. CNNA (RESPONSABILIDAD DE LA Y EL ADOLESCENTE). I. La o el adolescente que incurra en la comisión de conductas punibles tipificados como delitos en el Código Penal y en leyes especiales responderá por el hecho de forma diferenciada del adulto. La diferencia consiste en la Jurisdicción Especializada y en la medida socio-educativa que se le imponga. II. Los derechos y garantías de la y el adolescente en el Sistema Penal serán asegurados por todos los integrantes del Sistema, de acuerdo a sus atribuciones y competencias. Art. 262. CNNA (DERECHOS Y GARANTÍAS). I. La o el adolescente en el Sistema Penal, desde el inicio del proceso, así como durante la ejecución de la medida socio-educativa, tienen los siguientes derechos y garantías: a. Especialidad. La impartición de justicia se tramitará a través de un sistema penal diferenciado mediante proceso y asistencia integral de personal especializado, en observancia de su condición como personas en proceso de desarrollo físico, mental, emocional, espiritual, moral y social; b. A la Presunción de Inocencia. Se presume la inocencia de la persona adolescente durante el proceso hasta tanto una sentencia firme no determine la existencia del hecho y la participación de la imputada o imputado, imponiendo una medida socio-educativa; c. A Ser Oída u Oído. A ser escuchada o escuchado e intervenir en su defensa material sin que esto pueda ser utilizado en su contra; d. A Guardar Silencio. A no declarar en su contra ni en la de sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o sus afines hasta el segundo, y su silencio no será utilizado en su perjuicio; e. A Ser Informada o Informado. A ser informada o informado de acuerdo a su edad y desarrollo de los motivos de la investigación, actuaciones procesales, sus derechos, así como de cada acto que pueda favorecer, afectar o restringir sus derechos; f. A un Traductor o Intérprete. A contar con la asistencia gratuita de una traductora o un traductor, una o un intérprete si no comprende o no habla el idioma o lenguaje utilizado o se trate de adolescente en situación de discapacidad, en los casos que sea necesario; g. Al Debido Proceso. El proceso penal de adolescentes es oral, reservado, rápido y contradictorio; h. A la Defensa Especializada. A la defensa especializada gratuita, la cual es irrenunciable, no siendo válida ninguna actuación sin presencia de su defensora o defensor. La defensa es inviolable desde el inicio de la investigación hasta finalizar el cumplimiento de la medida socio-educativa impuesta; i. A la Asistencia Integral. A recibir asistencia bio-psico-socio-jurídica gratuita; j. A Permanecer en Centros Especializados. A ser privadas o privados de libertad en centros exclusivos para adolescentes y con condiciones adecuadas; k. A la Comunicación. A la comunicación permanente con sus familiares y con su defensora o defensor; l. A la Privacidad. A que se respete su privacidad y la de su grupo familiar; m. Confidencialidad. Se prohíbe la publicación de datos de la investigación o del juicio, que directa o indirectamente posibiliten identificar a la o el adolescente, exceptuando las informaciones estadísticas; n. A la Intervención de sus Responsables Legales. A la intervención directa de sus responsables legales, salvo que resultar conflicto o fuera contraria a sus intereses; o. Proporcionalidad. Las sanciones y las medidas socio-educativas deben ser racionales, en proporción al hecho punible y sus consecuencias; p. Única Persecución. La remisión, el sobreseimiento y la absolución impiden nueva investigación o juzgamiento de la o el adolescente por el mismo hecho, aunque se modifique la calificación legal o se conozcan nuevas circunstancias; y q. A la Excepcionalidad de la Privación de Libertad. Salvo la detención en flagrancia, la privación de libertad sólo procede por orden judicial en los casos bajo las condiciones y por los lapsos previstos en este Código. La prisión preventiva es revisable en cualquier tiempo a solicitud de la o el adolescente. II. Ningún adolescente puede ser procesada o procesado ni sancionada o sancionado por el acto u omisión que, al tiempo de su ocurrencia, no esté previamente definido en la Ley Penal como delito. Tampoco puede ser objeto de sanción si su conducta está justificada o no lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado. III. El juicio de la o el adolescente debe responder al principio de la economía procesal, por el cual se podrán concentrar varias actuaciones en un solo acto. IV. La o el adolescente declarada o declarado responsable de un hecho punible sólo puede ser sancionada o sancionado con las medidas previstas en este Código. V. Para determinar la responsabilidad de una o un adolescente por un hecho punible y aplicar la sanción correspondiente, se debe seguir el procedimiento previsto en este Código. VI. El Estado garantizará la justicia restaurativa, así como la oportuna salida o la liberación del conflicto. VII. En los procesos en los que las y los adolescentes se vean involucrados, deberán ser tratados con respeto y consideración, debiendo prevalecer en todas las actuaciones, investigaciones técnicas y pericias. [Concordancia: Art. 40 CDN].
--------------------------------	--	---

8 DERECHO A OPINAR, PARTICIPAR Y PEDIR	Restricción a libertad de expresión a la libre participación y a la posibilidad de interponer petición	RESPALDO LEGAL: Art. 122. CNNA (DERECHO A OPINAR). I. La niña, niño o adolescente, de acuerdo a su edad y características de la etapa de su desarrollo, tiene derecho a expresar libremente su opinión en asuntos de su interés y a que las opiniones que emitan sean tomadas en cuenta. II. Las opiniones pueden ser vertidas a título personal o en representación de su organización, según corresponda. Art. 123. CNNA (DERECHO A PARTICIPAR). I. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar libre, activa y plenamente en la vida familiar, comunitaria, social, escolar, cultural, deportiva y recreativa, así como a la incorporación progresiva a la ciudadanía activa, en reuniones y organizaciones lícitas, según su edad e intereses, sea en la vida familiar, escolar, comunitaria y, conforme a disposición legal, en lo social y político. II. El Estado en todos sus niveles, las familias y la sociedad, garantizarán y fomentarán oportunidades de participación de las niñas, niños y adolescentes en condiciones dignas. Art. 124. CNNA (DERECHO DE PETICIÓN). Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a efectuar de manera directa peticiones, individual o colectivamente, de manera oral o escrita ante cualquier entidad pública o privada sin necesidad de representación, y a ser respondidos oportuna y adecuadamente.
9 DERECHOS Y GARANTÍAS DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE CON MADRE O PADRE PRIVADOS DE LIBERTAD	Vulneración de los derechos y garantías de la niña, niño o adolescente con madre o padre privados de libertad	RESPALDO LEGAL: Art. 106. CNNA (DERECHOS Y GARANTÍAS). La niña, niño o adolescente de madre o padre privados de libertad, tiene los siguientes derechos y garantías: a. Permanecer con la madre o el padre que se encuentre en libertad. b. Si ambos se encuentran privados de libertad se le integrará a los familiares o a una familia sustituta de acuerdo a lo establecido por este Código y, de no ser posible, serán integrados en programas específicos o centros de acogimiento, mientras dure la privación de libertad, procurando que sea en la misma localidad donde sus padres se encuentren cumpliendo la medida. c. En forma excepcional, la niña o niño que no alcanzó seis (6) años de edad podrá permanecer con su madre, pero en ningún caso en los establecimientos penitenciarios para hombres. En espacios aledaños a los centros penitenciarios para mujeres se deberán habilitar centros de desarrollo infantil o guarderías; d. Acceder a programas de atención y apoyo para su desarrollo integral, de acuerdo a su situación; y e. Mantener los vínculos afectivos con su madre, padre o ambos, por lo que la familia ampliada, sustituta o el centro de acogimiento le facilitará visitas periódicas a los mismos. Art. 107. CNNA (RESPONSABILIDAD). I. El Ministerio de Gobierno, a través de las autoridades de la Dirección General de Régimen Penitenciario, cuando corresponda, es responsable del cumplimiento de lo establecido en el Artículo precedente. II. Cuando dichas autoridades conozcan la permanencia irregular de una niña, niño o adolescente en recintos penitenciarios, tienen la obligación de comunicar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. La omisión de esta comunicación, por parte de la autoridad judicial o servidora o servidor público, será sancionada de acuerdo a lo establecido en este Código, sin perjuicio de las responsabilidades penales o administrativas correspondientes.
10 DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD	Restricción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad	RESPALDO LEGAL: Art. 29. CNNA (DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD). I. Las niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad física, cognitiva, psíquica o sensorial, además de los derechos reconocidos con carácter universal, gozan de los derechos y garantías consagrados en este Código, además de los inherentes a su condición específica. El Estado, en todos sus niveles, deberá garantizar medios y recursos para la detección temprana en los primeros años de vida y el correspondiente apoyo de estimulación y cuidado de la salud. II. La familia, el Estado en todos sus niveles y la sociedad deben asegurarles el acceso a servicios integrales de detección temprana, atención y rehabilitación, oportunas y adecuadas, así como el pleno desarrollo de su personalidad, hasta el máximo de sus potencialidades. Los responsables garantizan a la niña, niño o adolescente en situación de discapacidad, los siguientes derechos:

INTERVENCIÓN Y ORIENTACIÓN

10 DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD	Restricción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad a. Tener acceso a un diagnóstico especializado a edad temprana; b. Recibir cuidados y atención especial, inmediatos, permanentes y continuos, sea en casos de internación o ambulatorios, que les permitan valerse por sí mismos; c. Participar activamente en la comunidad y disfrutar de una vida plena en condiciones de dignidad e igualdad; d. Asegurar su acceso a servicios integrales de atención y rehabilitación oportunas y adecuadas; e. Acceder a una educación inclusiva con oportunidad, pertinencia e integralidad, de acuerdo con sus necesidades, expectativas e intereses, preferentemente al sistema educativo regular o a centros de educación especial; y f. Ser parte de un programa de detección y prevención temprana. Art. 30. CNNA (OBLIGACIÓN DE DETECCIÓN TEMPRANA, ATENCIÓN, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN). Las madres, padres, guardadoras o guardadores, tutoras o tutores, o la entidad que tenga a su cargo legalmente a niñas, niños y adolescentes, tienen la obligación de garantizar diagnósticos de detección temprana, servicios de atención, rehabilitación y educación de forma oportuna y adecuada, cuando sean necesarios, a través de las instituciones especializadas, y la obligación de cumplir con las orientaciones y recomendaciones correspondientes. Art. 31. CNNA (OBLIGACIÓN DE DENUNCIA). Las personas que conozcan de la existencia de la niña, niño o adolescente en situación de discapacidad, que no se hallen en tratamiento o reciban atención inadecuada, tienen la obligación de denunciar a las entidades correspondientes. Art. 32. CNNA (EVALUACIONES). Las entidades estatales de salud e instituciones especializadas evaluarán el grado de discapacidad de las niñas, niños y adolescentes, a fin de que puedan ingresar preferentemente al sistema educativo regular o, en su caso, a centros de educación especial. La niña, niño o adolescente internado en un establecimiento para fines de atención, protección y tratamiento de salud física o mental, tiene derecho a evaluaciones periódicas, como mínimo una vez cada seis meses. Igual derecho tienen las niñas, niños o adolescentes en situación de discapacidad que estén sometidos a tratamiento externo.
11 DERECHO A RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO, DEPORTE Y JUEGO	Restricción al derecho a la recreación, esparcimiento, deporte y juego RESPALDO LEGAL: Art. 121. CNNA (DERECHO A RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO, DEPORTE Y JUEGO). I. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la recreación, esparcimiento, deporte y juego. II. El ejercicio de estos derechos debe estar dirigido a garantizar el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente, y a fortalecer los valores de solidaridad, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente. III. El Estado, en todos sus niveles, promoverá políticas públicas con presupuesto suficiente dirigidas a la creación de programas de recreación, esparcimiento y juegos deportivos dirigidos a todas las niñas, niños y adolescentes, especialmente a quienes se encuentran en situación de discapacidad. IV. Las instancias responsables de la construcción de infraestructuras educativas, deportivas, recreativas y de esparcimiento, deberán aplicar parámetros técnicos mínimos de accesibilidad para que las niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad, puedan ejercer y gozar plenamente y en igualdad de condiciones de todos sus derechos reconocidos en el presente Código.

INTERVENCIÓN Y ORIENTACIÓN POR:	TIPO-LOGÍA	CONCORDANCIA CON EL CÓDIGO NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE
1	Conducta agresiva	RESPALDO LEGAL: Art. 158. CNNA (DEBERES). La niña, niño y adolescente tienen los siguientes deberes: c. Conocer, ejercer, preservar y defender sus derechos y respetar los derechos de las demás personas; h. Respetar, cumplir y obedecer las disposiciones legales y órdenes legítimas que emanen del poder público;
	Consumo de alcohol	RESPALDO LEGAL: Art. 188. CNNA (ATRIBUCIONES). Son atribuciones de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia las siguientes: t. Brindar orientación, apoyo y acompañamiento temporales a la niña, niño o adolescente; x. Derivar a programas de ayuda, orientación o tratamiento para casos de dependencia al alcohol u otras drogas; y. Acoger circunstancialmente a niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a lo previsto en el presente Código;
	Consumo de drogas	RESPALDO LEGAL: Art. 188. CNNA (ATRIBUCIONES). Son atribuciones de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia las siguientes: t. Brindar orientación, apoyo y acompañamiento temporales a la niña, niño o adolescente; x. Derivar a programas de ayuda, orientación o tratamiento para casos de dependencia al alcohol u otras drogas; y. Acoger circunstancialmente a niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a lo previsto en el presente Código.
	Participación en pandillas	RESPALDO LEGAL: Art. 158. (DEBERES). La niña, niño y adolescente tienen los siguientes deberes: a. Preservar su vida y salud; c. Conocer, ejercer, preservar y defender sus derechos y respetar los derechos de las demás personas; h. Respetar, cumplir y obedecer las disposiciones legales y órdenes legítimas que emanen del poder público; Art. 141. CNNA (DERECHO A LA LIBERTAD). d. Libertad de reunión con fines lícitos y pacíficos.
	Intento de suicidio	RESPALDO LEGAL: Art. 158. CNNA (DEBERES) La niña, niño y adolescente tienen el deber de: a. Preservar su vida y salud. Art. 16. CNNA (DERECHO A LA VIDA). I. La niña, niño o adolescente tienen derecho a la vida, que comprende el derecho a vivir en condiciones que garanticen para toda niña, niño o adolescente una existencia digna. [Conc. CPE, Art. 15 párrafo I - Arts. 6 y 24 CDN] Art. 188. CNNA (ATRIBUCIONES) t. Brindar orientación, apoyo y acompañamiento temporales a la niña, niño o adolescente; u. Derivar a programas de ayuda a la familia, a la niña, niño o adolescente; w. Derivar a la niña, niño o adolescente a atención médica, psicológica o psiquiátrica en régimen hospitalario o ambulatorio, en los casos que corresponda; [Conc. Art. 39 CDN].
	Abandono de hogar	RESPALDO LEGAL: Art. 158. CNNA (DEBERES). El niño, niña y adolescente tienen los siguientes deberes: [...] b. Asumir su responsabilidad como sujetos activos en la construcción de la sociedad; c. Conocer, ejercer, preservar y defender sus derechos y respetar los derechos de las demás personas; d. Utilizar las oportunidades que les brinda el Estado, la sociedad y su familia para su desarrollo integral; e. Respetar a su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, maestras o maestros y a toda persona; f. Actuar con honestidad y corresponsabilidad en su hogar y en todo ámbito. Art. 188. CNNA (ATRIBUCIONES). t. Brindar orientación, apoyo y acompañamiento temporales a la niña, niño o adolescente; u. Derivar a programas de ayuda a la familia, a la niña, niño o adolescente.
	Abandono escolar	RESPALDO LEGAL: Art. 158. CNNA (DEBERES). El niño, niña y adolescente tiene los siguientes deberes: [...] b. Asumir su responsabilidad como sujetos activos en la construcción de la sociedad. Art. 185. CNNA (DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA). La Defensoría de la Niñez y Adolescencia es la instancia dependiente de los gobiernos municipales que presta servicios públicos de defensa psico-socio-jurídica gratuitos, para garantizar a la niña, niño o adolescente la vigencia de sus derechos. Art. 188. CNNA (ATRIBUCIONES). t. Brindar orientación, apoyo y acompañamiento temporales a la niña, niño o adolescente. u. Derivar a programas de ayuda a la familia, a la niña, niño o adolescente.
	Orientación y/o apoyo integral	RESPALDO LEGAL: Art. 185. CNNA (DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA). La Defensoría de la Niñez y Adolescencia es la instancia dependiente de los gobiernos municipales que presta servicios públicos de defensa psico-socio-jurídica gratuitos, para garantizar a la niña, niño o adolescente la vigencia de sus derechos. Art. 188. CNNA (ATRIBUCIONES). t. Brindar orientación, apoyo y acompañamiento temporales a la niña, niño o adolescente. u. Derivar a programas de ayuda a la familia, a la niña, niño o adolescente.

DELITOS COMETIDOS CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

CONCORDANCIA CON EL CÓDIGO PENAL BOLIVIANO		
DELITOS COMETIDOS CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES:	TIPOLOGÍA	
1 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL		Art. 188. CNNA (ATRIBUCIONES). Son atribuciones de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia las siguientes: a. Interponer demandas, solicitudes, denuncias y recursos ante las autoridades competentes por conductas y hechos de violencia, infracciones o delitos cometidos en contra de la niña, niño o adolescente; para tal efecto no se exigirá mandato expreso. b. Apersonarse de oficio e intervenir en defensa de la niña, niño o adolescente ante las instancias administrativas o judiciales, por cualquier causa o motivo y en cualquier estado de la causa, sin necesidad de mandato expreso; c. Remitir a conocimiento de la autoridad judicial los casos que no son de su competencia o han dejado de serlo.
	Violación	Art. 308. CP (VIOLACIÓN). El que tuviere acceso carnal con persona de uno u otro sexo, incurrirá en privación de libertad de cuatro a diez años, en los casos siguientes: 1. Si hubiere empleado violencia física o intimidación. 2. Si la persona ofendida fuere una enajenada mental o estuviere incapacitada, por cualquier causa, para resistir. Si la violación fuere a persona menor que no ha llegado a la edad de la pubertad, el hecho se sancionará con la pena de diez a veinte años de presidio; y si como consecuencia del hecho se produjere la muerte de la víctima, se aplicará la pena correspondiente al asesinato.
	Violación de infante, niño, niña o adolescente	Art. 308. bis CP (VIOLACIÓN DE INFANTE, NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE). Si el delito de violación fuere cometido contra persona de uno u otro sexo menor de catorce (14) años, será sancionado con privación de libertad de veinte (20) a veinticinco (25) años, así no haya uso de la fuerza o intimidación y se alegue consentimiento. En caso que se evidenciare alguna de las agravantes dispuestas en el Artículo 310 del Código Penal, y la pena alcanzara treinta (30) años, la pena será sin derecho a indulto. Quedan exentas de esta sanción las relaciones consensuadas entre adolescentes mayores de doce años, siempre que no exista diferencia de edad mayor de tres años, entre ambos, y no se haya producido violencia ni intimidación.
	Abuso sexual	Art. 312. CP (ABUSO SEXUAL). Cuando en las mismas circunstancias y por los medios señalados en los Artículos 308 y 308 bis se realizaran actos sexuales no constitutivos de penetración o acceso carnal, la pena será de seis (6) a diez (10) años de privación de libertad. Se aplicarán las agravantes previstas en el Artículo 310, y si la víctima es niña, niño o adolescente la pena privativa de libertad será de diez (10) a quince (15) años.
	Estupro	Art. 309. CP (ESTUPRO). Quien mediante seducción o engaño tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo mayor de catorce (14) años y menor de dieciocho (18), será sancionado con privación de libertad de tres (3) a seis (6) años.
	Rapto	Art. 313. CP (RAPTO). Quien con fines lascivos y mediante violencia, amenazas graves o engaños substraigere o retuviere a una persona, será sancionada con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años. La pena será agravada en un tercio tanto en el mínimo como en el máximo, cuando la víctima sea niña, niño o adolescente.
	Corrupción de niña, niño o adolescente	Art. 318. CP (CORRUPCIÓN DE NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE). El que mediante actos libidinosos o por cualquier otro medio corrompiera o contribuya a corromper a una persona menor de dieciocho (18) años, será sancionado con pena privativa de libertad de tres (3) a ocho (8) años.
	Corrupción agravada	Art. 319. CP (CORRUPCIÓN AGRAVADA). En el caso del artículo anterior, la pena será agravada en un tercio: 1) Si la víctima fuera menor de catorce (14) años; 2) Si el hecho fuera ejecutado con propósitos de lucro; 3) Si mediare engaño, violencia o cualquier otro medio de intimidación o coerción; 4) Si la víctima padeciera de enfermedad o deficiencia psíquica; 5) Si el autor fuera ascendiente, marido, hermano, tutor o encargado de la educación o custodia de la víctima.
	Acoso sexual	Art. 312. quater CP (ACOSO SEXUAL). I. La persona que valiéndose de una posición jerárquica o poder de cualquier índole hostigue, persiga, exija, apremie, amenace con producirle un daño o perjuicio cualquiera, condicione la obtención de un beneficio u obligue por cualquier medio a otra persona a mantener una relación o realizar actos o tener comportamientos de contenido sexual que de otra forma no serían consentidos, para su beneficio o de una tercera persona, será sancionada con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años.

1 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL	Acoso sexual	II. Si la exigencia, solicitud o imposición fuera ejercida por un servidor público en el ámbito de la relación jerárquica que ostenta, será destituido de su cargo y la pena será agravada en un tercio.
	Proxenetismo	Art. 321. CP (PROXENETISMO). I. Quien mediante engaño, abuso de una situación de necesidad o vulnerabilidad, de una relación de dependencia o de poder, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, para satisfacer deseos ajenos o con ánimo de lucro o beneficio promoviere, facilitare o contribuyere a la prostitución de persona de uno u otro sexo, o la que obligare a permanecer en ella, será sancionado con privación de libertad de diez (10) a quince (15) años. II. La pena privativa de libertad será de doce (12) a dieciocho (18) años cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) años de edad, persona que sufra de cualquier tipo de discapacidad o si el autor fuera ascendiente, marido, hermano, tutor o encargado de la custodia de la víctima. III. La pena privativa de libertad será de quince (15) a veinte (20) años si la víctima fuere menor de catorce (14) años de edad, aunque fuere con su consentimiento y no mediaren las circunstancias previstas en el parágrafo I , o el autor o partícipe fuere el ascendiente, cónyuge, conviviente, hermano, tutor, curador o encargado de la custodia de la víctima. Igual sanción se le impondrá a la autora, autor o partícipe que utilizare drogas, medicamentos y otros para forzar, obligar o someter a la víctima. IV. La pena privativa de libertad será de ocho (8) a doce (12) años a quien por cuenta propia o por terceros mantuviere ostensible o encubiertamente una casa o establecimiento donde se promueva la explotación sexual y/o violencia sexual comercial.
	Violencia sexual comercial	Art. 322. CP (VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL). Quien pagare en dinero o especie, directamente a un niño, niña o adolescente o a tercera persona, para mantener cualquier tipo de actividad sexual, erótica o pornográfica con un niño, niña y adolescente, para la satisfacción de sus intereses o deseos sexuales, será sancionado con privación de libertad de ocho (8) a doce (12) años. La pena privativa de libertad se agravará en dos tercios, cuando: 1. La víctima sea un niño o niña menor de 14 años. 2. La víctima tenga discapacidad física o mental. 3. La autora o el autor utilice cualquier tipo de sustancia para controlar a la víctima. 4. La autora o el autor tenga una enfermedad contagiosa. 5. Como consecuencia del hecho, la víctima quedara embarazada. 6. La autora o el autor sea servidora o servidor público.
2 DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD CORPORAL	Homicidio	Art. 251. CP (HOMICIDIO). El que matare a otro será sancionado con presidio de cinco a veinte años. Si la víctima del delito resultare niño, niña o adolescente, la pena será de 10 a 25 años.
	Asesinato	Art. 252. CP (ASESINATO). Será sancionado con la pena de presidio de treinta (30) años, sin derecho a indulto, el que matare: 1) A sus descendientes o cónyuge o conviviente, sabiendo que lo son. 2) Por motivos fútiles o bajos. 3) Con alevosía o ensañamiento. 4) En virtud de precio, dones o promesas. 5) Por medio de sustancias venenosas u otras semejantes. 6) Para facilitar, consumir u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados. 7) Para vencer la resistencia de la víctima o evitar que el delincuente sea detenido.
	Infanticidio	Art. 258. CP (INFANTICIDIO). Se sancionará con pena de presidio de treinta (30) años, sin derecho a indulto, a quien mate a una niña o un niño desde su nacimiento hasta sus doce (12) años, cuando: 1. El hecho se haya producido en situación de vulnerabilidad de la niña o niño por el solo hecho de serlo; 2. La niña o niño que haya sido víctima de violencia física, psicológica o sexual, con anterioridad a la muerte, por parte del mismo agresor; 3. La niña o niño haya sido víctima de un delito contra la libertad individual o la libertad sexual, con anterioridad a la muerte por parte del mismo agresor; 4. La muerte sea conexa al delito de trata o tráfico de personas; 5. La muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales por parte del mismo agresor; 6. La niña o niño haya sido víctima de violencia familiar o doméstica, con anterioridad a la muerte por parte del mismo agresor; 7. Existan antecedentes de abandono a la niña o niño por parte del mismo agresor; 8. La niña o niño haya sido víctima de amenazas al interior de la familia, con anterioridad a la muerte por parte del mismo agresor; y 9. La niña o niño haya sido víctima de hostigamiento u odio dentro de la familia, con anterioridad a la muerte por parte del mismo agresor.
	Aborto	Art. 263. CP (ABORTO). El que causare la muerte de un feto en el seno materno o provocare su expulsión prematura, será sancionado: 1) Con privación de libertad de dos (2) a seis (6) años, si el aborto fuere practicado sin el consentimiento de la mujer o si ésta fuere menor de dieciséis (16) años. 2) Con privación de libertad de uno (1) a tres (3) años, si fuere practicado con el consentimiento de la mujer. 3) Con reclusión de uno (1) a tres (3) años a la mujer que hubiere prestado su consentimiento. La tentativa de la mujer no es punible.

2 DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD CORPORAL	Aborto seguido de lesión o muerte	Art. 264. CP (ABORTO SEGUIDO DE LESIÓN O MUERTE). Cuando el aborto con el consentimiento de la mujer fuere seguido de lesión, la pena será de privación de libertad de uno (1) a cuatro (4) años; y si sobreviniere la muerte, la sanción será agravada en una mitad. Cuando del aborto no consentido resultare una lesión, se impondrá al autor la pena de privación de libertad de uno (1) a siete (7) años; si ocurriere la muerte, se aplicará la de privación de libertad de dos (2) a nueve (9) años.
	Aborto Honoris causa	Art. 265. CP (ABORTO HONORIS CAUSA). Si el delito fuere cometido para salvar el honor de la mujer, sea por ella misma o por terceros, con consentimiento de aquella, se impondrá reclusión de seis (6) meses a dos (2) años, agravándose la sanción en un tercio si sobreviniere la muerte.
	Aborto impune	Aclaración: Procede solo en caso de que la DNA deba asumir defensa de la niña o adolescente víctima de violencia sexual con embarazo como consecuencia, así como cuando se requiera su intervención para garantizar su seguridad física y emocional, en el marco de su interés superior. Art. 266. CP (ABORTO IMPUNE). Cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna, siempre que la acción penal hubiere sido iniciada. Tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no pueda ser evitado por otros medios. En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer y autorización judicial. LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL N° 206/2014 deja establecido que el artículo precedente deberá ser interpretado en sentido de que no será exigible la presentación de una querrela, ni la existencia de una imputación y acusación formal y menos sentencia. Será suficiente que la mujer que acuda a un centro público o privado de salud a efecto de practicarse un aborto –por ser la gestación producto de la comisión de un delito–, comunique esa situación a la autoridad competente pública y de ese modo el médico profesional que realizará el aborto tendrá constancia expresa que justificará la realización del aborto.
	Aborto preterintencional	Art. 267. CP (ABORTO PRETERINTENCIONAL). El que mediante violencia diere lugar al aborto sin intención de causarlo, pero siéndole notorio el embarazo o constándole éste, será sancionado con reclusión de tres (3) meses a tres (3) años.
	Aborto forzado	Art. 267. bis. CP (ABORTO FORZADO). Quien mediante violencia física, psicológica o sexual contra la mujer le causare un aborto será sancionado con reclusión de cuatro (4) a ocho (8) años.
	Aborto culposo	Art. 268. CP (ABORTO CULPOSO). El que por culpa causare un aborto, incurrirá en prestación de trabajo hasta un (1) año.
	Lesiones gravísimas	Art. 270. CP (LESIONES GRAVÍSIMAS). Se sancionará con privación de libertad de cinco (5) a doce (12) años a quien de cualquier modo ocasione a otra persona una lesión de la cual resulte alguna de las siguientes consecuencias: 1. Enfermedad o discapacidad psíquica, intelectual, física, sensorial o múltiple. 2. Daño psicológico o psiquiátrico permanente. 3. Debilitación permanente de la salud o la pérdida total o parcial de un sentido, de un miembro, de un órgano o de una función. 4. Incapacidad permanente para el trabajo o que sobrepase de noventa días. 5. Marca indeleble o de formación permanente en cualquier parte del cuerpo. 6. Peligro inminente de perder la vida. Cuando la víctima sea una niña, niño o adolescente la pena será agravada en dos tercios tanto en el mínimo como en el máximo.
	Lesiones graves y leves	Art. 271. CP (LESIONES GRAVES Y LEVES). Se sancionará con privación de libertad de tres (3) a seis (6) años a quien de cualquier modo ocasione a otra persona un daño físico o psicológico, no comprendido en los casos del artículo anterior, del cual derive incapacidad para el trabajo de quince (15) hasta noventa (90) días. Si la incapacidad fuere hasta de catorce (14) días, se impondrá al autor sanción de trabajos comunitarios de uno (1) a tres (3) años y cumplimiento de instrucciones que la jueza o el juez determine. Cuando la víctima sea una niña, niño o adolescente la pena será agravada en dos tercios tanto en el mínimo como en el máximo.
	Lesión seguida de muerte	Art. 273. CP (LESIÓN SEGUIDA DE MUERTE). El que con el fin de causar un daño en el cuerpo o en la salud produjere la muerte de alguna persona, sin que ésta hubiere sido querida por el autor, pero que pudo haber sido prevista, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años. Si se tratare de los casos previstos en el Artículo 254, párrafo primero, la sanción será disminuida en un tercio. La sanción privativa de libertad será agravada en dos tercios si la víctima del delito resultare ser niña, niño o adolescente.

2 DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD CORPORAL	Lesiones culposas	Art. 274. CP (LESIONES CULPOSAS). El que culposamente causare a otro alguna de las lesiones previstas en este capítulo, será sancionado con multa hasta de doscientos cuarenta días o prestación de trabajo hasta un año. Si la víctima del delito resultare ser Niña, Niño o Adolescente, se aplicará una pena privativa de libertad de dos (2) a cuatro (4) años.
	Contagio de enfermedades de transmisión sexual o VIH SIDA	Art. 277. CP (CONTAGIO DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL O VIH SIDA). Quien a sabiendas de hallarse atacado de una enfermedad de transmisión sexual o VIH SIDA pusiere en peligro de contagio a otra persona mediante relaciones sexuales o extra sexuales, será sancionado con privación de libertad de un mes a un año. Si el contagio se produjere por una enfermedad de transmisión sexual, la pena será de uno a tres años; si el contagio se produjere por la transmisión del VIH SIDA, será sancionada con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años. En caso de que del peligro de contagio se diere por medio sexual o extra sexual y resultare víctima una Niña, un Niño o un Adolescente, se sancionará con una pena privativa de libertad de tres (3) a seis (6) años. Si el contagio se produjere, la pena será de diez (10) a quince (15) años.
	Alteración genética	Art. 277. Bis. CP (ALTERACIÓN GENÉTICA) Será sancionado con privación de libertad de dos (2) a cuatro (4) años e inhabilitación especial quien con finalidad distinta a la terapéutica manipule genes humanos de manera que se altere el genotipo. Si la alteración del genotipo fuera realizada por imprudencia, la pena será de inhabilitación especial de uno (1) a dos (2) años.
	Abandono de niñas o niños	Art. 278. CP (ABANDONO DE NIÑAS O NIÑOS). Quien abandonare a una niña o niño, será sancionado con reclusión de tres (23) a seis (6) años. Si del abandono resultare lesión corporal grave o muerte, la pena privativa de libertad será agravada en una mitad, o la aplicación de pena de presidio de quince (15) a veinte (20) años.
	Denegación de auxilio	Art. 281. CP (DENEGACIÓN DE AUXILIO). El que debiendo prestar asistencia, sin riesgo personal, a un menor de doce (12) años o a una persona incapaz, desvalida o en desamparo o expuesta a peligro grave e inminente, omitiere prestar el auxilio necesario o no demandare el concurso o socorro de la autoridad pública o de otras personas, será sancionado con reclusión de un (1) mes a un (1) año.
3 DELITOS CONTRA EL HONOR	Difamación	Art. 282. CP (DIFAMACIÓN). El que de manera pública, tendenciosa y repetida revelare o divulgare un hecho, una calidad o una conducta capaces de afectar la reputación de una persona individual o colectiva, incurrirá en prestación de trabajo de un (1) mes a un (1) año o multa de veinte (20) a doscientos cuarenta (240) días.
	Calumnia	Art. 283. CP (CALUMNIA). El que por cualquier medio imputare a otro falsamente la comisión de un delito, será sancionado con privación de libertad de seis (6) meses a tres (3) años y multa de cien (100) a trescientos (300) días.
	Propalación de ofensa	Art. 285. CP (PROPALACIÓN DE OFENSAS). El que propalare o reproducire por cualquier medio los hechos a que se refieren los artículos 282, 283 y 284, será sancionado como autor de los mismos.
	Injuria	Art. 287. CP (INJURIA). El que por cualquier medio y de un modo directo ofendiere a otro en su dignidad o decoro, incurrirá en prestación de trabajo de un (1) mes a un (1) año y multa de treinta (30) a cien (100) días. Si el hecho previsto en el Artículo 283 y la injuria a que se refiere este artículo fueren cometidos mediante impreso, mecanografiado o manuscrito, su autor será considerado reo de libelo infamatorio y sancionado con multa de sesenta (60) a ciento cincuenta (150) días, sin perjuicio de las penas correspondientes.
	Reducción a la esclavitud o estado análogo	Art. 291 CP (REDUCCIÓN A LA ESCLAVITUD O ESTADO ANÁLOGO). El que redujere a una persona a esclavitud o estado análogo, será sancionado con privación de libertad de dos (2) a ocho (8) años. Si la víctima del delito resultare ser Niña, Niño o Adolescente, la pena privativa de libertad será de ocho (8) a dieciséis (16) años.
4 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD	Secuestro	Art. 334. CP (SECUESTRO). El que secuestrare a una persona con el fin de obtener rescate u otra indebida ventaja o concesión para sí o para otros como precio de la libertad de la víctima, será sancionado con la pena de cinco (5) a quince (15) años de presidio. Si como consecuencia del hecho resultaren graves daños físicos en la víctima o el culpable consiguiera su propósito, la pena será de quince (15) a treinta (30) años de presidio. Si resultare la muerte de la víctima, se aplicará la pena correspondiente al asesinato.

4 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD	Privación de libertad	Art. 292. CP (PRIVACIÓN DE LIBERTAD). El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis (6) meses a dos (2) años y multa de treinta (30) a cien (100) días. La sanción será agravada en un tercio cuando el hecho fuere cometido: 1) Por un funcionario público, con abuso de su autoridad. 2) Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge. 3) Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho (48) horas.
	Amenazas	Art. 293 CP (AMENAZAS). El que mediante amenazas graves alarmare o amedrentare a una persona, será sancionado con prestación de trabajo de un (1) mes a un (1) año y multa hasta de sesenta (60) días. La pena será de reclusión de tres (3) a dieciocho (18) meses, si la amenaza hubiere sido hecha con arma o por tres o más personas reunidas.
	Coacción	Art. 294. CP (COACCIÓN). El que con violencia o amenazas graves obligare a otro a hacer, no hacer o tolerar algo a que no está obligado, incurrirá en reclusión de seis (6) meses a dos (2) años. La sanción será de reclusión de uno (1) a cuatro (4) años, si para el hecho se hubiere usado armas.
	Vejaciones y torturas	Art. 295. CP (VEJACIONES Y TORTURAS). Será sancionado con privación de libertad de seis (6) meses a dos (2) años el funcionario que vejare, ordenare o permitiere vejear a un detenido. La pena será de privación de libertad de dos (2) a cuatro (4) años, si le infligiere cualquier especie de tormentos o torturas. Si éstas causaren lesiones, la pena será de privación de libertad de dos (2) a seis (6) años; y si causaren la muerte, se aplicará la pena de presidio de diez (10) años.
	Atentados contra la libertad de enseñanza	Art. 297. CP (ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA). El que por cualquier medio atentare contra la libertad de enseñanza, será sancionado con reclusión de seis (6) meses a tres (3) años y multa de treinta (30) a cien (100) días.
5 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE TRABAJO	Explotación laboral de niño, niña o adolescente	Art. 61. CPE. II. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su formación integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa. Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación especial. Art. 135. CNNA (PROHIBICIONES). Se prohíbe: a. La explotación laboral de niñas, niños o adolescentes, así como la realización de cualquier actividad laboral o trabajo sin su consentimiento y justa retribución. Art. 281. Bis. CP (TRATA DE PERSONAS). Modificado por Art. 34, Ley N° 263. I. Será sancionado con privación de libertad de diez (10) a quince (15) años, quien por cualquier medio de engaño, intimidación, abuso de poder, uso de la fuerza o cualquier forma de coacción, amenazas, abuso de la situación de dependencia o vulnerabilidad de la víctima, la concesión o recepción de pagos por sí o por tercera persona realizare, indujere o favoreciere la captación, traslado, transporte, privación de libertad, acogida o recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, aunque mediare el consentimiento de la víctima, con cualquiera de los siguientes fines: 4. Explotación laboral, trabajo forzoso o cualquier forma de servidumbre.
	Atentados contra la libertad de trabajo	Art. 303. CP (ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD DE TRABAJO). El que impidiere, obstaculizare o restringiere la libertad de trabajo, profesión u oficio, comercio o industria, incurrirá en reclusión de uno (1) a tres (3) años.
	Alteración o sustitución del Estado Civil	Art. 244. CP (ALTERACIÓN O SUBSTITUCIÓN DEL ESTADO CIVIL). Incurrirá en reclusión de uno (1) a cinco (5) años: 1) El que hiciere inscribir en el Registro Civil a una persona inexistente. 2) El que en el registro de nacimientos hiciere insertar hechos falsos que alteren el estado civil o el orden de un recién nacido. 3) El que mediante ocultación, sustitución o exposición, aunque ésta no comporte abandono, dejare a un recién nacido sin estado civil, tornare incierto o alterare el que le corresponde. 4) La que fingiere preñez o parto, para dar a un supuesto hijo derechos que no le corresponden. Si el oficial del Registro Civil autorizare a sabiendas las inscripciones a que se refieren los incisos 1) y 2), la pena para él será agravada en un tercio.

6 DELITOS CONTRA LA FAMILIA	Sustracción de un menor o incapaz	Art. 246. CP (SUSTRACCIÓN DE UN MENOR O INCAPAZ). Quien sustrajere a un menor de dieciséis años (16) o a un incapaz de la potestad de sus padres, adoptantes, tutores o curadores, y el que retuviere al menor contra su voluntad, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a tres (3) años. La misma pena se aplicará si el menor tuviere más de dieciséis (16) años y no mediare consentimiento de su parte. La pena será agravada en el doble si el delito es cometido por uno de los progenitores con el objeto de ejercer contra el otro cualquier coacción.
	Inducción a la fuga de una niña, niño, adolescente o jurídicamente incapaz	Art. 247. CP (INDUCCIÓN A LA FUGA DE UNA NIÑA, NIÑO, ADOLESCENTE O JURÍDICAMENTE INCAPAZ). El que indujere a fugar a un menor de dieciséis años o a un jurídicamente incapaz o con su consentimiento y para el mismo fin lo sustrajere de la potestad de sus padres, tutores o curadores, incurrirá en privación de libertad de dos a cuatro años. La misma pena se aplicará al que retuviere a la niña, niño o adolescente o jurídicamente incapaz contra la voluntad de ambos padres, tutores o cuidadores.
	Abandono de familia	Art. 248. CP (ABANDONO DE FAMILIA). El que sin justa causa no cumpliera las obligaciones de sustento, habitación, vestido, educación y asistencia inherentes a la autoridad de los padres, tutela o condición de cónyuge o conviviente, o abandonare el domicilio familiar o se sustrajere al cumplimiento de las indicadas obligaciones, será sancionado con reclusión de seis (6) meses a dos (2) años o multa de cien (100) a cuatrocientos (400) días. En la misma pena incurrirá el que no prestare asistencia o no subviniere a las necesidades esenciales de sus ascendientes o descendientes mayores incapacitados, o dejare de cumplir, teniendo medios económicos, una prestación alimentaria legalmente impuesta.
	Incumplimiento de deberes de asistencia	Art. 249. CP (INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE ASISTENCIA). Incurrirá en privación de libertad de seis (6) meses a dos (2) años el padre, tutor, curador de un menor o incapaz, y quedará inhabilitado para ejercer la autoridad de padre, tutoría o curatela, en los siguientes casos: 1) Si dejare de proveer sin justa causa a la instrucción primaria de un menor en edad escolar. 2) Si permitiere que el menor frecuente casas de juego o de mala fama o conviva con persona viciosa o de mala vida. 3) Si permitiere que el menor frecuente espectáculos capaces de pervertirle o que ofendan al pudor, o que participare el menor en representación de igual naturaleza. 4) Si autorizare a que resida o trabaje en casa de prostitución. 5) Si permitiere que el menor mendigue o sirva a mendigo para inspirar conmiseración.
	Abandono de mujer embarazada	Art. 250. CP (ABANDONO DE MUJER EMBARAZADA). El que fuera de matrimonio hubiere embarazado a una mujer y la abandonare sin prestarle la asistencia necesaria será sancionado con reclusión de seis (6) meses a tres (3) años. La pena será de privación de libertad de uno (1) a cinco (5) años si a consecuencia del abandono la mujer cometiere un delito de aborto, infanticidio, exposición o abandono del recién nacido, o se suicidare
7 EXPLOTACIÓN LABORAL	Respaldo legal	RESPALDO LEGAL para la intervención: Art. 61. CPE. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su formación integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa. Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación especial.
	Prohibiciones	Art. 135. CNNA (PROHIBICIONES). Se prohíbe: a. La explotación laboral de niñas, niños o adolescentes, así como la realización de cualquier actividad laboral o trabajo sin su consentimiento y justa retribución.
	Actividades en el marco familiar	Art. 127. CNNA (ACTIVIDADES EN EL MARCO FAMILIAR). II. El trabajo familiar y social comunitario no debe, en ningún caso, amenazar o vulnerar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que lo realicen, ni privarlos de su dignidad, desarrollo integral y de disfrutar de su niñez y adolescencia y escolaridad.
	Actividades comunitarias familiares	Art. 128. CNNA (ACTIVIDADES COMUNITARIAS FAMILIARES). II. Este tipo de actividades se desarrollan de acuerdo a normas y procedimientos propios, dentro del marco de la jurisdicción indígena originaria campesina, cuando no constituyan explotación laboral ni amenacen o vulneren los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

7 EXPLO- TACIÓN LABORAL	<	Art. 129. CNNA (EDAD MÍNIMA PARA TRABAJAR). I. Se fija como edad mínima para trabajar los catorce (14) años de edad. II. Excepcionalmente, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia podrán autorizar la actividad laboral por cuenta propia realizada por niñas, niños o adolescentes en cuanto a la excepcionalidad de trabajo infantil a catorce (14) años, para trabajo por cuenta propia, como una excepcionalidad prevista por el Art. 7 del Convenio de la OIT, ratificado por nuestro Estado por D.S. N° 15549 de 16/06/1978 y registrado el 11/06/1997 como norma internacional específica, y eliminar de dicho parágrafo todo lo concerniente a la actividad laboral por cuenta ajena. III. La solicitud deberá tener respuesta en el plazo de setenta y dos (72) horas computables a partir de su recepción, previa valoración socio-económica, y surtirá efectos de registro en el Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes - SINNA. IV. El registro de la autorización para un rubro determinado podrá ser modificado a solicitud verbal de la o el interesado, sin necesidad de iniciar un nuevo trámite de autorización. Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, si fuere necesario, podrán solicitar una nueva valoración médica y psicológica.
	Extorsión	Art. 333. CP (EXTORSIÓN). El que mediante intimidación o amenaza grave constriñere a una persona a hacer, tolerar que se haga o deje de hacer alguna cosa, con el fin de obtener para sí o un tercero indebida ventaja o beneficio económico, incurrirá en reclusión de uno (1) a tres (3) años.
	Engaño a personas incapaces	Art. 342. CP (ENGAÑO A PERSONAS INCAPACES). El que para obtener para sí o para otros algún provecho, abusando de las necesidades, de las pasiones o de la inexperiencia de una persona menor de dieciocho años o abusando del estado de enfermedad o deficiencia psíquica de una persona, aunque no esté en interdicción o inhabilitada, la indujere a realizar un acto que implique algún efecto jurídico perjudicial para ella o para otros, incurrirá en privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años.
	Tentativa	Art. 8. CP (TENTATIVA). El que mediante actos idóneos o inequívocos comenzare la ejecución de un delito y no lo consumare por causas ajenas a su voluntad, será sancionado con los dos tercios de la pena establecida para el delito consumado.
8 OTROS DELITOS		Art. 281 Bis CP (TRATA DE PERSONAS). I. Será sancionado con privación de libertad de diez (10) a quince (15) años quien por cualquier medio de engaño, intimidación, abuso de poder, uso de la fuerza o cualquier forma de coacción, amenazas, abuso de la situación de dependencia o vulnerabilidad de la víctima, la concesión o recepción de pagos por sí o por tercera persona realizare, indujere o favoreciere la captación, traslado, transporte, privación de libertad, acogida o recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, aunque mediere el consentimiento de la víctima, con cualquiera de los siguientes fines: 1. Venta u otros actos de disposición del ser humano con o sin fines de lucro. 2. Extracción, venta o disposición ilícita de fluidos o líquidos corporales, células, órganos o tejidos humanos. 3. Reducción a esclavitud o estado análogo. 4. Explotación laboral, trabajo forzoso o cualquier forma de servidumbre. 5. Servidumbre costumbrista. 6. Explotación sexual comercial. 7. Embarazo forzado. 8. Turismo sexual. 9. Guarda o adopción. 10. Mendicidad forzada. 11. Matrimonio servil, unión libre o de hecho servil. 12. Reclutamiento de personas para su participación en conflictos armados o sectas religiosas. 13. Empleo en actividades delictivas. 14. Realización ilícita de investigaciones biomédicas. II. La sanción se agravará en un tercio cuando: 1. La autora o el autor, o participe, sea cónyuge, conviviente o pareja de la víctima, tenga parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tenga a su cargo la tutela, custodia, curatela o educación de la víctima. 2. La autora o el autor sea servidora o servidor público, goce de inmunidad diplomática, o sea profesional médico o afín. 3. Se utilicen drogas, medicamentos o armas. III. La sanción será de quince (15) a veinte (20) años cuando la víctima fuere un niño, niña o adolescente, persona con discapacidad física, enfermedad o deficiencia psíquica, mujer embarazada, o el autor sea parte de una organización criminal, se produzca una lesión gravísima o se ponga en peligro la vida, la integridad o la seguridad de la víctima. IV. Si a causa del delito se produce la muerte de la víctima, se impondrá la sanción prevista para el delito de asesinato.
	Trata personas	

8 OTROS DELITOS	Tráfico personas	Art. 321. Bis. (TRÁFICO DE PERSONAS). Quien promueva, induzca, favorezca y/o facilite por cualquier medio la entrada o salida ilegal de una persona del Estado Plurinacional de Bolivia a otro Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener directa o indirectamente beneficio económico para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años. La sanción se agravará en la mitad cuando: 1. Las condiciones de transporte pongan en peligro su integridad física y/o psicológica. 2. La autora o el autor sea servidor o servidora pública. 3. La autora o el autor sea la persona encargada de proteger los derechos e integridad de las personas en situación vulnerable. 4. La autora o el autor hubiera sido parte o integrante de una delegación o misión diplomática, en el momento de haberse cometido el delito. 5. El delito se cometa contra más de una persona. 6. La actividad sea habitual y con fines de lucro. 7. La autora o el autor sea parte de una organización criminal. II. La sanción se agravará en dos tercios cuando la víctima sea un niño, niña o adolescente, persona con discapacidad física, enfermedad o deficiencia psíquica o sea una mujer embarazada. III. Quien promueva, induzca, favorezca y/o facilite por cualquier medio el ingreso o salida ilegal de una persona de un departamento o municipio a otro del cual dicha persona no sea residente permanente, mediante engaño, violencia, amenaza, con el fin de obtener directa o indirectamente beneficio económico para sí o para un tercero, será sancionada con privación de libertad de cuatro (4) a siete (7) años. IV. Si con el propósito de asegurar el resultado de la acción se somete a la víctima a cualquier forma de violencia o situación de riesgo que tenga como consecuencia su muerte, incluido el suicidio, se impondrá la pena establecida para el delito de asesinato.
	Porno- grafía	Art. 323. Bis. CP (PORNOGRAFÍA). I. Quien procure, oblique, facilite o induzca por cualquier medio, por sí o tercera persona a otra que no dé su consentimiento a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos con el objeto de videografarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o de comunicaciones, sistemas informáticos, electrónicos o similares, será sancionada con pena privativa de libertad de diez (10) a quince (15) años. Igual sanción será impuesta cuando el autor o participe reproduzca o almacene, distribuya o venda material pornográfico. II. La pena privativa de libertad será agravada en un tercio cuando: 1. La víctima sea niño, niña o adolescente o persona con discapacidad. 2. La autora o el autor sea cónyuge, conviviente, padre, madre o la persona que ejerza algún tipo de autoridad o responsabilidad legal sobre la víctima. 3. La autora o el autor mantenga una relación laboral, de parentesco consanguíneo o de afinidad con la víctima. 4. La víctima sea una mujer embarazada. 5. La autora o el autor sea servidora o servidor público. 6. La autora o el autor sea la persona encargada de proteger los derechos e integridad de las personas en situación vulnerable. 7. La autora o el autor hubiera sido parte o integrante de una delegación o misión diplomática en el momento de haberse cometido el delito. 8. El delito se cometa contra más de una persona. 9. La actividad sea habitual y con fines de lucro. 10. La autora o el autor sea parte de una organización criminal. III. Quien compre, arriende o venda material pornográfico donde se exhiba imágenes de niños, niñas y adolescentes será sancionado con pena privativa de libertad de cinco (5) a ocho (8) años.
	Revelación de identidad de víctimas, testigos o denunciantes	Art. 321. Ter. CP (REVELACIÓN DE IDENTIDAD DE VÍCTIMAS TESTIGOS O DENUNCIANTES). La servidora o servidor público que sin debida autorización revele información obtenida en el ejercicio de sus funciones que permita o dé lugar a la identificación de una víctima, testigo o denunciante de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, será sancionado con pena privativa de libertad de tres (3) a ocho (8) años.
	Omisión de denuncia	Art. 178. CP (OMISIÓN DE DENUNCIA). El servidor o servidora pública que en razón de su cargo, teniendo la obligación de promover la denuncia de delitos y delincuentes, dejare de hacerlo, recibirá una pena privativa de libertad de uno (1) a tres (3) años. Si el delito tuviere como víctima a un niño, niña o adolescente, la pena se aumentará en un tercio.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE JUSTICIA
Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Av. 16 de Julio N° 1769
Telf: (591-2) 2158900 Fax 2158921
(519-2) 2158902 - 2158901
La Paz - Bolivia
ministerio@justicia.gob.bo
www.justicia.gob.bo
La Paz - Bolivia



para cada niño

Calle 20 N° 7020, Zona Calacoto
Teléfono (591-2) 2770222 • Fax (591-2) 2772101
Casilla postal 3-12435 • lapaz@unicef.org
www.unicef.org/bolivia
La Paz - Bolivia